العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المراجعة النهائية •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ التشريع

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

تاريخ التشريع الإسلامي

ملخص شامل للمقرر

تكثيف المحاور الاتية

- الفقه والتشريع
- دور التكوين والتأسيس
- دور البناء والكمال
- الازدهار والتقليد والنهضة

الفصل الأول الفقه والتشريع

١ المبحث الأول: التعريف بالفقه

١ أولا: معنى الفقه في اللغة: يطلق الفقه لغة على معنيين:

١ المعنى الأول:: الفهم المطلق، دقيقًا كان أو غير دقيق، ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: « قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي» .

٢ المعنى الثاني:: الفهم الدقيق للأمور المحتاجة إلى إعمال الفكر والاجتهاد، ومنه قوله تعالى: « فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ، وقوله ﷺ: « مَن يُرِدِ اللَّهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدين» .

ويرى بعض العلماء أن الفقه **أخص من الفهم** ؛ لأنه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد على مجرد فهم ما وضع له اللفظ.

٢ ثانيا: معنى الفقه في الاصطلاح: يطلق الفقه اصطلاحًا بإطلاقين:

الإطلاق الأول: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقد تطور هذا المفهوم عبر الأطوار:

الطور الأول:: في عصر صدر الإسلام استعمل بمعنى واسع شمل كل ما يخص المسلم من أحكام، عملية كانت أو عقلية، فلم يلحظ خلاف بين الفقه والشريعة.

الطور الثاني:: استمر هذا الإطلاق حتى عصر تدوين الفقه، حيث تميزت العلوم واستقل بعضها عن بعض بظهور المذاهب الأربعة.

الطور الثالث:: كان لأبي حنيفة السبق في تعريف الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها.

الطور الرابع:: منذ ذلك الحين بدأ استقلال الفقه بمصطلحاته ورجاله وأئمته، حتى صار مقصورًا على الأحكام الشرعية دون العقيدة والأخلاق.

الطور الخامس:: استقر الأمر على أن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ويعرف الغزالي الفقه بتعريف قريب فيقول: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

الإطلاق الثاني: الفقه هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين، سواء كانت شرعيتها بنص صريح من القرآن، أو بيان من السنة، أو بطريق إجماع، أو باستنباط المجتهدين. فهذه الأحكام تسمى فقهًا، والعارف بها يسمى فقيهًا. ويختلف هذا الإطلاق عن الأول لأن الفقه يطلق على نفس الأحكام لا على مجرد العلم بها.

والمراد بـ**العلم**: الإدراك، جزمًا كان أو ظنًا. والأحكام الشرعية العملية هي التي تقررها الشريعة لأفعال المكلفين، سواء تعلقت بعلاقة الشخص بخالقه كالعبادات، أم بعلاقة الأفراد بعضهم ببعض، من حيث الحكم التكليفي (وجوب، ندب، حرمة، كراهة، إباحة)، ومن حيث الصحة والبطلان، أو كون الفعل سببًا أو شرطًا أو مانعًا.

والمراد بـ**الأدلة التفصيلية**: الأدلة الجزئية التي يستقل كل دليل منها بحكم مسألة معينة، كقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»، فهو نص في وجوب المحافظة على الصلوات عمومًا والوسطى خصوصًا.

وإذا استقر أن الفقه هو المدلول الأوحد بالأحكام الشرعية، استقر كذلك أن الفقيه هو المشتهر باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وظل الأمر كذلك إلى أن انتشر التقليد وتراجع الاجتهاد فنشأت المذهبية والتعصب، وهو الطامة الكبرى التي ابتليت بها الأمة. فكثرة المذاهب لا أثر لها، لكن التعصب الأعمى نذير خطر يهدد بانهيار القيم والمبادئ.

وفي ظل هذه الظروف تغيرت النظرة الشمولية للفقه، فصار معرفة الحكم الشرعي فقهًا بغض النظر عن طريقة المعرفة (اجتهادًا أو تقليدًا)، وصار العالم بقدر من الأحكام فقيهًا.

النوع	الوصف
الأحكام قطعية الثبوت والدلالة	أشبه بالنظام العام أو القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، وواجب المكلف تجاهها السمع والطاعة، كوجوب الصلاة والزكاة.
الأحكام الظنية	المجال الفسيح الذي تبحر فيه عقول العلماء اجتهادًا، وفيها تتعدد الآراء وتتنوع الأفهام، مما يثري الفقه الإسلامي.

٢ المبحث الثاني: العلاقة بين الفقه والشريعة

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع والقانون الإلهي الذي وضعه الله ليخضع له الجميع من لدن محمد ﷺ إلى قيام الساعة. ويجمع بين الفقه والشريعة اتفاقهما في الهدف: تحقيق مصلحة الفرد. والعلاقة بينهما أصيلة، إذ الفقه جزء من البنيان الرئيس للشريعة الإسلامية.

١ المطلب الأول: التعريف بالشريعة ونطاقها:

الشريعة في لغة العرب تطلق على معنيين:

١. **المعنى الأول::** الطريقة المستقيمة السوية التي لا اعوجاج فيها، ومنه قوله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» .

٢. **المعنى الثاني::** المورد والمكان الذي يقصده الناس ليشربون ويسقون منه إبلهم. ولا تسمي العرب مورد الماء شريعة إلا إذا كان جاريًا لا انقطاع له، ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرشاء.

الشريعة في الاصطلاح: هي الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسله ليتحقق لهم بها السعادة في الدنيا والآخرة. وقيل: هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق، ونظم الحياة في شعبها المختلفة. فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها ويحيى نفوسها.

وبالمقارنة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي نجد اتفاقًا في المعنى؛ لأن الأحكام التي شرعها الله مستقيمة لا اعوجاج فيها، وهي سبيل لإحياء النفوس وغذاء العقول، كما أن الماء سبيل لإحياء الأجسام، فاتفقا في الهدف.

ويختلف مصطلح الشريعة عن الدين في أن **الدين واحد على الدوام**، أما الشرائع فقد تختلف لتعددها.

يقول **قتادة**:: «للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصه، ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره هو التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل.».

شروط ما يطلق عليه شريعة: يشترط فيما يطلق عليه شريعة أربعة شروط:

1. **الشرط الأول**:: أن يكون مصدره الله عز وجل.
2. **الشرط الثاني**:: أن تحوي ما يكفل تنظيم حياة الناس في دنياهم وأخراهم.
3. **الشرط الثالث**:: ألا يصيبها التحريف والتبديل.
4. **الشرط الرابع**:: أن تكون خالية من الأهواء والانقياد للرغبات.

٢ المطلب الثاني: العلاقة بين الفقه والشريعة: يتفق الفقه مع الشريعة في الغاية (تنظيم حياة الفرد لتحقيق السعادة في الدارين)، إلا أنهما يختلفان في أمور:

1. **أولا: عموم الشريعة وخصوص الفقه:** فالشريعة عامة تشمل كل مناحي الحياة، والفقه خاص، إذ هو جزء منها يختص ببيان الأحكام الشرعية في المسائل التي يحتاج إليها الفرد.

ثانيا: اختلاف المصدر: فالشريعة مصدرها الوحي (قرآنًا أو سنة)، فلا مجال لمخالفة أحكامها، قال تعالى: ﴿ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ . وكذلك السنة لا تجوز مخالفتها إذا ثبتت صحتها، إذ هي من عند الله معنى، ومن عند رسوله لفظًا، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ . أما الفقه فمصدره الاجتهاد والاستنباط من فهم النصوص غير القطعية، إذ النص القطعي لا مجال لإعمال العقل فيه. والكثير من الأحكام الفقهية يجوز مخالفتها عند وجود أدلة أقوى، لأنها قائمة على اجتهاد الفقهاء. أما إذا انعدم الدليل فلا تجوز المخالفة.

ثالثا: الشريعة تحوي ثلاثة أنواع من الأحكام: الأحكام العقدية، والأحكام الأخلاقية، والأحكام العملية.

خلاصة: الأحكام الشرعية العملية المستمدة من نصوص صريحة قطعية يصدق عليها أنها شرعية وفقهية، ولا يجوز مخالفتها. والأحكام الناشئة عن اجتهادات غير قائمة على نصوص قطعية يصدق عليها الفقه فقط، وتجوز مخالفتها عند وجود أدلة أقوى.

النوع	المجال
الأحكام العقدية	تتصل بالعقيدة (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)، وكذلك ما يخالف العقيدة ويقدح فيها.
الأحكام الأخلاقية	تعنى بالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في نفسه وعلاقاته بالغير، كحسن الخلق والأمانة. وتمتد مظلة الأخلاق لتشمل التعامل مع غير البشر، بل اعتبر الإسلام الأخلاق من العبادات المشروعة، فالعلاقة بينهما تكاملية.
الأحكام العملية	تنتظم بها حياة العباد، أو تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية الخمسة. والهدف منها تنظيم حياة الناس في شؤونهم ومعاشهم.

٣ المبحث الثالث: العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى

جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة لسائر الشرائع، ناسخة لها، مع اتفاق الجميع في الهدف (تنظيم حياة الأمم). وهذا الاتفاق نتيجة منطقية لاتفاقهم في المصدر، فالشرائع كلها من عند الله.

المحور	الوصف
المحور العقدي	وهو الجانب الأهم، إذ يهتم بالإيمان بوحدانية الله وإفراده بالعبادة، قال تعالى: « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» .
المحور التشريعي	وهو المختص بالأحكام التفصيلية المنظمة لشؤون الحياة ورعاية المصالح المعتبرة، مع مراعاة تغيرها باختلاف الظروف، قال تعالى: « لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» .

وعلاقة الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع السماوية تنحصر في ستة أمور: وهي على النحو التالي:

1. **أولا: وحدة المصدر:** فالشرائع جميعها من عند الله، وهذه الوحدة متحققة حتى مع اختلاف وسائل المعالجة لبعض الأحكام.
2. **ثانيا: وحدة الأهداف والمقاصد:** فجميع الشرائع متشابهة في أصلها وأهدافها، قال تعالى: « إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» . فكلها كانت تدعو إلى الإسلام، وإن اختلفت في بعض الأحكام الفرعية دون الثوابت والأصول.
3. **ثالثا: الشريعة الإسلامية مسك الختام:** فيها الإخبار عن الشرائع السابقة والتصديق بها، مما يدل على أن الإيمان بالشرائع السابقة ركن من أركان الإيمان، قال تعالى: « وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ» .

٤ **رابعا: الشريعة الإسلامية مصدر أحكامها الوحي:** فالنبي ﷺ مبلغ عن ربه، والوحي هو الوسيلة الوحيدة لتبليغ الأحكام، ولم تأخذ الشريعة من الشرائع قبلها. وهذا لا ينفي التشابه في بعض الجزئيات، إلا أنه أمر منطقي بين شرائع اتحد مصدرها واتفقت في الهدف. لكن أصل الحكم قد يكون مفروضًا في الشرائع كلها، مع اختلاف التطبيق، كفريضة الصوم.

٥ **خامسا: أحكام الشرائع السابقة جزء من الشريعة الإسلامية:** يجب الإيمان بها، وهذا لا يعني الاتباع، بل الإيمان بصدق ما ورد فيها وأنه حق من عند الله. أما الاتباع فمقتصر على ما ورد إلينا بواسطة الرسول ﷺ، قال تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» . وبناء على ذلك لا يمكن القول إن الشريعة الإسلامية مقتبسة من الشرائع السابقة، بل هي شريعة مبتكرة وفقهها جديد. فالمقصود من اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا أن ما ورد في القرآن والسنة من حكايات الأمم السابقة يكون شرعًا لنا ما لم يقم دليل على مخالفته.

٦ **سادسا: عملت الشريعة الإسلامية على تحرير العقل البشري:** من عبودية التقليد والخرافات، وغرس العقيدة الصحيحة المرتكزة على أركان ثابتة، عن طريق حث العقل على التفكير المنطقي بعيدًا عن خرافات محرفي الأديان. لذلك قاوم الإسلام بواسطة العقل الوثنية بصورها القديمة والحديثة، وصولًا إلى التوحيد الخالص.

٤ المبحث الرابع: تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني

١ **أولا: مضمون الشبهة:** زعم بعض المستشرقين أن الشريعة الإسلامية في عصورها الأولى تأثرت بالقانون الروماني، مؤسسين قولهم على اندفاع المسلمين في الفتوحات، مع خلاف بينهم في مقدار التأثر. فذهب البعض إلى أن القانون الروماني هو المصدر الرئيس للشريعة الإسلامية، وعلى أساسه قامت قواعد الفقه الإسلامي. وقد أجريت دراسات حول صحة هذا الزعم، وهدفها الأسمى **زعزعة الثقة في استقلالية الشريعة والتشكيك في أصالتها**، حتى تبتعد الأمة عن تراثها التشريعي، فتهيأ الأرض لإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة.

وممن قال بذلك: المستشرق جولد تسهير، والمستشرق فون كريمر، والمستشرق الإنجليزي وشيلدون آموس.

يقول **وشيلدون**:: «إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلًا وفق الأحوال السياسية في المملكات العربية. ويقول أيضًا: القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي.».

النافون للتأثر: ويرى فريق آخر أن التأثر كان في بعض الأحكام لا جميعها. وبعد ظهور نظرية التأثر بفترة، ظهر اتجاه مخالف ينفي أي تأثر، وجنح إليه بعض المستشرقين: المستشرق الإيطالي نالينو، والمستشرق فيتر جيرالد. وحمل لواء هذا الرأي جمع كبير من أعلام الفقه الإسلامي والقانون في عالمنا العربي والإسلامي.

ثانيا: أدلة القائلين بتأثر الشريعة بالقانون الروماني: وقد ساقوا لذلك خمسة أدلة، وقد نوقشت على النحو التالي:

1. **الدليل الأول**:: إن النبي ﷺ كانت لديه معرفة واسعة بالقانون الروماني البيزنطي المطبق في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وبموجبها تسربت قواعده إلى الشريعة الإسلامية، لأن النبي ﷺ هو مصدر التشريع في تلك الفترة.
2. **الدليل الثاني**:: إن القانون الروماني وجدت له مدارس في أقطار عدة: قيصرية، بيروت، الإسكندرية، القسطنطينية. ووجدت محاكم في أقاليم الدولة الرومانية. وهذه المدارس والمحاكم ظلت بعد الفتح الإسلامي، مما أتاح للفقهاء المسلمين الوقوف على أحكامها ونقلها إلى الفقه الإسلامي. بل زعموا أن الإمام الأوزاعي والشافعي تأثر كل منهما بالقانون الروماني ومدارسه.
3. **الدليل الثالث**:: إن فقهاء الشريعة انتشروا في بلاد الإمبراطورية الرومانية بعد فتحها، فخالطوا أهلها وعرفوا عاداتهم، واطلعوا على أحكام القانون الروماني. ولما كان أهل هذه البلاد قد اعتادوا على أحكامه، احتضن الفقهاء قواعده التي لم تعرفها الشريعة، وطبقوها على العلاقات القانونية السائدة مراعاة لما ألفه الناس.
4. **الدليل الرابع**:: إن القانون الروماني أثر في الشريعة الإسلامية بصورة غير مباشرة عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلمود اليهودي. وبيان ذلك: أن القانون الجاهلي تأثر بالقانون الروماني، فتسربت إليه بعض قواعده كما تسربت إلى التلمود. وبما أن الشريعة الإسلامية من أقرب نظم عرب الجاهلية، تسربت بعض قواعد القانون الروماني بهذا الطريق إليها.

5 **الدليل الخامس::** التشابه الكبير في النظم والقواعد والأحكام بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني دليل على التأثر، إذ يعني أن الشريعة الإسلامية اقتبست منه، لأنها اللاحقة وهو السابق، ومعلوم أن اللاحق يقتبس من السابق.

ثالثا: مناقشة الأدلة السابقة: وقد نوقشت الأدلة الخمسة على النحو التالي:

مناقشة الدليل الأول: اعتمد هذا الدليل على معرفة النبي ﷺ بالقانون الروماني، وهذا مردود بأربعة أمور: أولا: إن هذا الدليل يكذبه الواقع ويجافيه العقل، فالثابت أن النبي ﷺ كان أميًا لا علم له بالقراءة والكتابة. وأكد ذلك القرآن بقوله: « وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» . ثانيا: على فرض التسليم بأنه تعلم أحكام القانون الروماني، فمن المنطق أنه سيسافر إلى تلك البلاد. والثابت تاريخيًا أنه لم يخرج من مكة إلا مرتين: الأولى خروجه للتجارة مع عمه أبي طالب وهو ابن اثنتي عشرة سنة حتى وصل إلى بصرى ولم تكتمل الرحلة، والثانية خروجه في تجارة خديجة إلى الشام وهو ابن خمس وعشرين سنة. ولم يرافقه في الرحلتين جنس من غير العرب. ثالثا: إن البيئة التي عاش فيها النبي ﷺ اتسمت بالبداءة، وهي بيئة عربية خالصة لا صلة بينها وبين الرومان. رابعا: أثبت التاريخ أن النبي ﷺ لم يخالط أحدًا من علماء الرومان ولم يسمع منهم.

مناقشة الدليل الثاني: القول بأن المسلمين تعرفوا على القانون الروماني من خلال مدارسه في البلاد المفتوحة زعم باطل، ودليل بطلانه: أولا: دعوى التأثر بالمدارس الرومانية لا أساس لها؛ لأنها لم تستمر بل توالت في الانهيار. ففي عام 538م أصدر جستنيان قرارًا بإلغاء جميع المدارس عدا مدرسة القسطنطينية وبيروت. وفي عام 551م ضرب زلزال مدينة بيروت وأطاح بها وعلى رأسها مدرستها. وحين دخل المسلمون بيروت لم تكن المدرسة إلا أطلالًا. ثانيا: دعوى تأثر المسلمين بمدرستي روما والقسطنطينية مردودة من ناحيتين: إن الإسلام دخل القسطنطينية سنة 1453م بعد أن تحددت المدارس المذهبية للفقه الإسلامي، وإن المسلمين لم يدخلوا بلاد الرومان بصفتهم فاتحين حتى العصر الحديث. ثالثا: القول بتأثر الشافعي والأوزاعي بفكر المدارس الرومانية غير سديد؛ لأن الأوزاعي من فقهاء مدرسة أهل الحديث لا الرأي، وفقهاء الحديث أبعد الناس تأثرًا بالقانون الروماني. أما الشافعي فقد ولد في غزة، ثم نقل إلى مكة وأخذ الفقه من علمائها، ثم إلى المدينة وصاحب مالكًا، ثم إلى اليمن، ثم إلى العراق ليلتقي محمد بن الحسن، ثم استقر في مصر.

مناقشة الدليل الثالث: نوقش القول بأن انتشار المسلمين ومخالطتهم لأهل البلاد أدى إلى التأثر بالقانون الروماني بأنه مردود بأمور: أولا: إن انتشار المسلمين في البلاد الرومانية لم يمكنهم من التعرف على القانون الروماني؛ لأن الثابت أن الفقهاء لم يطلعوا عليه، ولو عرفوا منه شيئًا لتمت الإشارة إليه في الكتب الفقهية. أضف إلى ذلك أن نصوص القانون الروماني لم تترجم إلى العربية ولم تشرح بها، ولو تم ذلك لنقل إلينا. ثانيا: ويرجع البعض السبب في إعراض الفقهاء عن تراث الرومان إلى اعتقادهم الجازم بأن التشريع الإسلامي كامل يحقق مصالح الناس بالعدل، لأنه مستمد من الوحي. ثالثا: إن فقهاء المسلمين لم يعرفوا القانون الروماني ولم يتأثروا به؛ لأن الشريعة الإسلامية كانت القانون المطبق على الجميع، فأصبح لزامًا على الحاكم والقاضي ألا يحكما بغير شريعة الإسلام، قال تعالى: « وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» .

مناقشة الدليل الرابع: القول بأن القانون الروماني أثر في الشريعة الإسلامية بصورة غير مباشرة عن طريق القانون الجاهلي والتلمود منقوض بما يلي: أولا: عدم وجود أدلة صريحة، حيث يقول نالينو: «ليس هناك أي دليل على تسرب التشريعات الرومانية إلى الشريعة الإسلامية بواسطة العرب في الجاهلية؛ لأن العرب وإن كانوا على صلة بجيرانهم، إلا أن هذه الصلة كانت محدودة إلى حد كبير». ثانيا: القول بأنهم أخذوا من التلمود زعم لا مبرر له، ويظهر من نواح: إن القانون الروماني البيزنطي بعد القرن الثالث الميلادي هو الذي تأثر بالقانون اليهودي وليس العكس، وإن الأحكام الواردة في الشرائع السماوية السابقة لا تكون جزءًا من الشريعة الإسلامية إلا إذا ورد دليل على الإلزام بها.

مناقشة الدليل الخامس: القول بوجود تشابه بين أحكام القانون الروماني وأحكام الشريعة الإسلامية لا يقوم على المنطق، لأسباب: أولا: إن الأحكام المدعى فيها التشابه هي أحكام متشابهة في جميع الشرائع، وهي القواعد المتعلقة بعبء الإثبات كقاعدة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهي قواعد تقضي بها الفطرة السوية ويؤيدها العقل السليم.

خلاصة الأمر: أن القول بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني واستمداد بعض أحكامها منه دعوى باطلة شكلًا وموضوعًا. فقد نشأت الشريعة مستقلة تستمد أحكامها من الأصول الشرعية المتعارف عليها، والخلاف بينهما جوهري من حيث المصدر، فالقانون الروماني مصدره العقل البشري، أما الشريعة الإسلامية فمصدرها الوحي المنزل من عند الله.

٥ المبحث الخامس: الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي

النوع	التعريف
التشريع السماوي	هو الذي أنزله الله على رسوله ﷺ لتنتظم به أمور العباد في دنياهم وأخراهم.
التشريع الوضعي	هو الذي يوضع من قبل البشر، أيا كانت الطريقة.

ويختلفان في نواح عدة:

١ **أولا: اختلاف المصدر:** الشريعة الإسلامية مصدرها الوحي المنزل من عند الله على رسوله ﷺ، فهو منزه عن الأهواء. أما القانون الوضعي فمصدره البشر الذين تغلب عليهم العواطف والنزعات. ويترتب على اختلاف المصدر:

١ **أولا: خلو الشريعة الإسلامية من الظلم والجور:** لأن واضعها الله ذو الكمال المطلق. بخلاف القوانين الوضعية التي لا تخلو من الظلم بقصد أو بدونه. وليس أدل على ذلك من مبدأ المساواة، حيث أقرته الشريعة وأرست قواعده بقول الله عز وجل: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ». وقوله ﷺ: «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى».

ولم يقصر الإسلام نطاق المساواة على الحياة الطبيعية؛ بل امتد إلى العقوبات والحدود، فلا يجوز إسقاط العقوبة عن شخص لشرف أو نسب. وقد أقر النبي ﷺ هذا المبدأ في حادثة المخزومية التي سرقت، فجاء أسامة بن زيد ليشفع لها، فقال له غاضبًا: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟» ثم قام فاختطب فقال: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

٢ **ثانيا: إن القوانين الوضعية كثيرًا ما يصيبها التغيير والتبديل:** إذ تصير بعد فترة غير محققة لمصالح الأمة. أما أحكام الشريعة الإسلامية فلا تتغير ولا تتبدل بعد انقطاع الوحي، لأنها تحقق مصالح الأمم قاطبة وتلبي حاجات الشعوب في كل زمان ومكان، فهي من صنع الحكيم الخبير.

٢ **ثانيا: الاختلاف في العقوبة والجزاء:** العقوبة في الشريعة الإسلامية ذات شقين: دنيوي وأخروي. أما القانون الوضعي فالجزاء فيه دنيوي فقط. ولعل ذلك يرجع إلى: إن القانون الوضعي أغفل جانب الضمير وجعل غرضه الإفلات من العقاب الدنيوي. على عكس الشريعة، فالمسلم الحق ينظر إلى الآخرة أكثر من الدنيا. وهيمنة المادة على الحياة العامة جعلت العقاب الدنيوي في نظر الناس هو الأساس، لأنه العاجل.

ويترتب على ذلك أن أحكام الشريعة تتمتع بضمانات لاحترامها لا توجد في القانون؛ لأن التزام الأحكام الشرعية طاعة وعبادة تقرب الطائع من ربه. في حين أن طاعة القانون ليست عبادة دائمًا؛ لأنه قد يناقض أحكام الشرع، فيكون التزامه معصية، وهنا يقع المسلم في الحرج. وهذا الحرج مدفوع في ظل الدساتير التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، كما فعل دستور اتحاد الجمهوريات العربية والدستور المصري.

٣ **ثالثا: الاختلاف في الهيبة والاحترام:** للشريعة الإسلامية الهيبة والاحترام في نفوس العباد، حكامًا ومحكومين، نظرًا لاتصافها بصفة الدين وصدورها من الله. أما القوانين الوضعية فلا تبلغ منزلة الشريعة، فالإنسان يخالفها كلما استطاع وسنحت له الفرصة. وآية ذلك: مسألة تحريم الخمر. فقد جاء الإسلام والناس مولعون بشربها، فحرمها بطريقة فريدة هي التدرج إلى أن انتهى الأمر بالتحريم القاطع بقوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوهُ» . فامتنع المسلمون جميعًا عن شربها تنفيذًا لأمر الله وحرصًا على طاعته. وفي العصر الحاضر، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لما ظهرت مساوئ الخمر أرادوا منع الناس منها، فأصدروا قانونًا يجرم شربها. وبالفعل صدر في سنة 1930م. ودلت الإحصائيات على أنه في غضون ثلاث سنوات من صدوره قُتِلَ مائتي شخص، وحبس نصف مليون آخرين، وتم تحصيل غرامات قدرت بمليون ونصف المليون دولار. وفي نهاية الأمر اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغائه في نهاية عام 1933م. من هنا تظهر عظمة الشريعة وقوتها واحترامها، فكلمة واحدة فعلت ما لم تستطع ملايين الدولارات أن تفعله.

٤ **رابعا: الاختلاف في تضمينها القواعد الأخلاقية:** القوانين الوضعية تهمل مسائل الأخلاق ولا تعتد بها، وتجعل المخالفة قاصرة على الأمور التي تحدث ضررًا مباشرًا للأفراد. فلا تعاقب على الزنا إلا إذا تم الإكراه عليه أو وقع بغير الرضا التام. كما أن أكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر ولا على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين. أما الشريعة الإسلامية فتهتم بالأخلاق وترعاها وتعتبرها من الالتزامات التي فرضها الدين.

٥ **خامسا: الاختلاف في موضوع كل منهما:** موضوع الحكم الشرعي قد يكون أفعالًا تتطلب تعبدًا وخضوعًا لله، كالصلاة والصوم. وقد يكون تنظيم علاقات بين البشر. أما القانون الوضعي فإنه لا يهتم إلا بتنظيم العلاقة بين الناس، ولا شأن له بتنظيم العلاقة بين العبد وخالقه.
والشريعة الإسلامية ليست كذلك؛ لأن القانون جزء من الدين، فالفقه الإسلامي ينظم علاقة المرء بربه بجانب علاقته بغيره.

٦ **سادسا: الاختلاف في نطاق التطبيق:** الشريعة الإسلامية شريعة عامة أنزلها الله على نبيه ﷺ لتكون خاتمة الشرائع، ولتحكم الناس في شتى بقاع الأرض، قال تعالى: « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» . أما القانون الوضعي فهو قانون مؤقت، يختص ببلد معين، مراعيًا الظروف التي يعيش فيها المجتمع.

١ **أولا::** إن هذه الشريعة بعد كمالها لا يلحقها النسخ أو التبديل؛ لأن النسخ يكون بإزالة حكم وإحلال غيره، وهذا غير متصور بعد وفاة النبي ﷺ، إذ كانت الأحكام تأتي بالوحي، وبوفاته انقطع الوحي.

٢ **ثانيا::** بما أنها خاتمة الشرائع، كانت ولا بد محققة لمصالح العباد. وهذا ثابت، وهناك أمثلة تبين حرص الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، منها قوله تعالى: « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» ، وقوله ﷺ: « يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» .

٧ **سابعا: من حيث العموم والخصوص:** اتسمت الشريعة الإسلامية بتنظيمها لحياة العباد الدنيوية والأخروية، فهي ترسم طريق الفلاح والسعادة لبني الإنسان. أما القانون الوضعي فاقتصر على تنظيم الأمور الدنيوية فقط. وبناء على شمول الشريعة وعمومها يمكن تقسيم أحكامها إلى ثلاثة أقسام: الأول: الأحكام المتعلقة بالعقيدة، كالإيمان بالله واليوم الآخر، وتسمى الأحكام الاعتقادية. الثاني: الأحكام المتعلقة بالأخلاق، كوجوب الصدق والأمانة، وحرمة الكذب والخيانة. الثالث: الأحكام المتعلقة بأقوال الإنسان وأفعاله في علاقته مع غيره، وهي الأحكام العملية، وتسمى بالفقه. وتتنوع إلى نوعين: العبادات، كالصلاة والصيام، ويقصد منها تنظيم العلاقة بين العبد وربه. والمعاملات، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم.

وقد أدرك علماء القانون في الغرب صدق هذه الحقيقة، وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وقرروا في مؤتمرات عدة أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام،

وأنها صالحة للتطور ومستقلة عن غيرها من الشرائع الوضعية.

٦ المبحث السادس: أسس التشريع الإسلامي

ارتكز التشريع الإسلامي على أسس هدفها الإبقاء عليه صالحًا لحكم سائر المجتمعات في جميع الأزمنة والأمكنة: حفظ مصالح العباد، ورفع الحرج وقلة التكاليف، والتدرج في التشريع، والعدالة والمساواة.

١ المطلب الأول: حفظ مصالح العباد: عملت الشريعة الإسلامية على حفظ مصالح العباد ومراعاتها، من غير فرق بين نوع وآخر. فهي شريعة عامة وجدت لمراعاة مصالح العباد على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم وأمكنتهم. ولمسايرة هذه المصالح، وضعت قواعد وأحكامًا تكفل تحقيق هذا الغرض، فوجد النسخ في زمن الوحي. وما شرع النسخ إلا لأن بعض الأحكام لم تعد تساير أحوال الناس، فمن حكمة الشارع استبدالها بما يتلاءم وأحوالهم.

ومن الأمثلة: أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين في بداية تشريعها، ثم نزلت آيات المواريث تحدد الأنصبة بأسلوب جازم لا يقبل التبديل، ثم نسخ هذا الحكم في خطبة الوداع بقوله ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». ولما هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة كانت قبلة الصلاة بيت المقدس، وظل المسلمون على هذه الحال طيلة عام كامل حتى صدر الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة، قال تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ».

أضف إلى ذلك أن مراعاة الشريعة لعلل الأحكام وحكمتها من أعظم الأدلة على اهتمامها بتسيير أمور العباد وفق مصلحتهم. لذا فإن **تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص** من القواعد المقررة عند العلماء. يقول ابن خلدون: «إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر». ويقول ابن عابدين: «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان».

لذلك نجد عمر بن الخطاب منع سهم المؤلفة قلوبهم الذي فرضه الله لهم في آية الصدقات، معتبرًا تأثير العلة في الحكم ودورانها معها وجودًا وعدمًا. وليس هذا إلغاء لحكم ورد به

نص، إذ سلطة إلغاء النص ليست بيد عمر ولا غيره، بل هو تعطيل لتطبيق النص لعدم توافر شروط التطبيق.

يقول **الغزالي**:: «إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم، وعقلهم، ومالهم، ونسبهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة يعد مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها مصلحة.».

أولا: حفظ النفس: يعتبر حفظ النفس على رأس الضرورات التي أوجب الشارع حفظها، إذ يتعلق بمبدأ الوجود. وقد وضعت الشريعة تدابير تكفل الحفاظ على النفس، منها: تحريم الانتحار وفرض العقوبة الرادعة عليه، لقوله ﷺ: « من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» . والنهي عن القتال في الفتنة، لقوله ﷺ: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقا تل والمقتول في النار» . والنهي عن ترويع المسلم وتخويفه، لقوله ﷺ: « من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه» . والنهي عن السب والشتم المفضي للعداوة والقتال، قال تعالى: « وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا» .

ثانيا: حفظ الدين: نظرًا لأهمية الدين القصوى في حياة الإنسان، فإن الحفاظ عليه من الضرورات التي أوجب الشارع حفظها، قال تعالى: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» .

أ- وسائل حفظ الدين من جانب الوجود: أولا: تثبيت العقيدة في قلوب المسلمين، حيث عملت الشريعة على غرس المفاهيم الصحيحة، وبيان أركان الإيمان التي أشار إليها الله في قوله: « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» . ثانيا: إقامة الحجج والبراهين العقلية على وحدانية الله وأنه الخالق ولا معبود سواه. فأمر الله الإنسان

بالتدبر والتفكير المنطقي، ونفى عنه التبعية العمياء، قال تعالى: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» . ثالثا: مرحلة التطبيق للأحكام العملية المتمثلة في أداء الشعائر والعبادات، وهي أركان الإسلام الخمسة التي أشار إليها النبي ﷺ في حديث ابن عمر: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» .

ب- وسائل المحافظة على الدين من جانب البقاء: أولا: الالتزام بتعاليمه وتطبيقها بعد القناعة بها، وبذلك تظل للدين مكانته في القلوب. ثانيا: تشريع عقوبة الردة، وهي من أقوى أسباب حفظ الدين وآكدها. وليست كما يصورها بعض من أصابهم الولع بالنظريات الوضعية اعتداء على حقوق الإنسان؛ بل هذا زعم باطل. لأن حرية العقيدة التي نادت بها المواثيق ليست في حد ذاتها إلا اعتداء على العقيدة في جوهرها، إذ تسمح للشخص بالتنقل بين الأديان كيفما شاء. أما الردة في الإسلام فليست قيدًا على حرية العقيدة، فالناظر في الإسلام يجده أقر حرية العقيدة في أرقى صورها، قال تعالى: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» . وهذا يعني أن الإسلام يهدف إلى توفير القناعة الكاملة قبل الدخول فيه، وجاء حد الردة مترتبًا على هذه القناعة.

ثالثا: حفظ العقل: يعد العقل من الأمور التي أولتها الشريعة اهتمامًا بالغًا، لما له من أهمية قصوى، تظهر في: أولا: ميز الله الإنسان بالعقل، إذ هو أداة الفهم والنظر، بل هو شرط التكليف. قال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلًا فاهمًا للتكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال». ثانيا: حرم الإسلام كل ما يزيل العقل أو يؤدي إلى ذلك، مسكرًا كان أو غير مسكر، إلا لضرورة. ولم يقتصر التحريم على الخمر بعينها؛ بل امتد ليشمل كل ما في معناه مما قد يستجد في سائر الأزمنة والأمكنة. ثالثا: اهتم الإسلام بالجانب الفكري والعملي للعقل، فأقر التفكير ودعا إلى إعمال العقل والاجتهاد، إلا أنه لم يفسح المجال للعقل على الإطلاق، بل حده بحدود ليس له أن يتعداها. ومنها التفكير في ذات الله الذي يعد مظهرًا من مظاهر الانحراف الفكري، وهذا الانحراف يحدث نتيجة خلل في البناء الفكري للشخص، ويمكن رده إلى: الجهل بالمصادر التي تعتبر أصولًا للتشريع

الإسلامي، أو الأخذ ببعضها دون البعض الآخر، والجهل بكيفية التعامل مع مصادر التشريع، وأن يتصدى للاجتهاد من ليس أهلًا له، والتعصب المذهبي.

رابعا: حفظ المال: بما أن المال عصب الحياة وقوامها، عمل الإسلام على المحافظة عليه بكافة السبل. فبعد تقرير القرآن أن المال زينة في قوله تعالى: « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» ، أمر بالمحافظة عليه وجودًا واستمرارًا: بتحري الحلال في الكسب، ثم حفظه في جانب الاستمرار. وشرع الإسلام أحكامًا وتوجيهات تشجع على اكتسابه وتحصيله، وتكفل صيانته وتنميته، وذلك على النحو التالي: أولا: أمر الإسلام بالسعي لاكتساب المال وتحصيل الرزق؛ لأن معاش العباد متوقف عليه، قال تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» . وأمر الله العباد بالضرب في الأرض والابتغاء من فضله فور الانتهاء من العبادات، قال تعالى: « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» . ثانيا: رفع الإسلام منزلة العمل وأعلى قدر العمال، وجعل النبي ﷺ أفضل المال ما اكتسبه الإنسان من نتاج جهده، قال ﷺ: « ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» . وشدد على ضرورة الوفاء بحقوق العمال، يقول ﷺ: « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» . ثالثا: حرم الإسلام اكتساب المال بالطرق غير المشروعة، كالربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وحرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة وشرع العقوبة الرادعة، قال تعالى: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» . وقرر الضمان على من أتلف مال غيره، قال ﷺ: « كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه» . رابعا: أقام الإسلام التعاملات المالية على قواعد الرضا والعدل، وقرر أن الأصل في العقود أن تتم بالتراضي.

خامسا: حفظ النسل: يعد حفظ النسل من المقاصد التي ابتغاها الإسلام، فمنع الاعتداء على الأعراض، وحرم الزنا لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب. وشرع الزواج ورغب فيه، واعتبره الطريق الشرعي الذي يلتقي فيه الرجل بالمرأة لتحقيق هدف نبيل هو حفظ النوع الإنساني

ولم يقتصر التحريم على الزنا، بل حرم مقدماته من نظر وغيره. ولتكامل الحماية شرع الإسلام الاستئذان ونظم أحكامه. كما اهتم بالأسرة وأقامها على أسس صحيحة ضمانًا لتحقيق رسالتها، وجعل علاقة الزواج قائمة على الاختيار والتراضي حتى تتحقق المودة والرحمة التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» .

٢ المطلب الثاني: قلة التكاليف: من الأسس التي اعتمد عليها التشريع الإسلامي قلة التكاليف، وهي تتفق في حقيقتها مع الهدف الذي ابتغاه التشريع: رعاية مصالح العباد والتيسير عليهم. وقد جاء في القرآن والسنة نصوص تدل على ذلك، منها قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» ، ومنها ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: « أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» . فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: « لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم» . ثم قال: « ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» .

المجال	المظاهر
في العبادات	قصرت الصلاة على خمس، وفرض صيام شهر واحد، ولم توجب الزكاة إلا عند بلوغ النصاب، وفرض الحج مرة واحدة في العمر.
في المعاملات	حرص الإسلام على أن تسير في فلك اليسر، فوضع القواعد العامة، ومنها قاعدة الرضا، قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» . وقوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا» .

٣ **المطلب الثالث: رفع الحرج:** يعد رفع الحرج من الأسس التي ارتكز عليها التشريع الإسلامي، بل هو الأساس الذي قامت عليه دعائمه. وقد تضافرت الأدلة على تقريره من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال العلماء. فمن الكتاب قوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ». ومن السنة قوله ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا». وقوله ﷺ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها».

مظاهر التيسير في العبادات: حيث جعل التيمم بالتراب عوضًا عن الماء حال فقده، وأجاز المسح على الجورب والخف، وأسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، وأباح للمسافر قصر الرباعية إلى ركعتين، وأباح الفطر في نهار رمضان لأسباب خاصة. وفي الحج، أذن للضعفاء بالهبوط من مزدلفة إلى منى قبل الحجيج، وجوز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، وأسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء.

مظاهر التيسير في المعاملات: أجاز الوصاية على الصغير والولاية عليه، فأقر الإسلام تصرفات الوصي والولي في مال الصبي، شريطة أن تكون نافعة له نفعًا محضًا. والتصرفات في مال الصبي ثلاثة: الأول: تصرفات نافعة نفعًا محضًا، محققة للنفع التام، ويترتب عليها دخول شيء في ملك الصبي. وهذه نافذة إذا قام بها الوصي أو الولي، ويمثل لها بقبول التبرعات والوصايا. الثاني: تصرفات ضارة ضررًا محضًا، يترتب عليها خروج شيء من ملك الصبي، كالتبرعات التي يتبرع بها الوصي نيابة عنه. فلا يجوز إجراؤها ولا تنفذ آثارها، لمخالفتها مقصود الوصاية. الثالث: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: ينظر فيها، فإن أفضت إلى نفع نفذت، وإلا فلا يعتد بها.

٤ **المطلب الرابع: التدرج في التشريع:** يعتبر التدرج من أهم السمات التي اتسم بها التشريع الإسلامي. وهو في اللغة مأخوذ من الفعل دَرَجَ، أي مشى مشيًا ضعيفًا. ويقصد به: بيان الأحكام الشرعية للناس شيئًا فشيئًا لتتم معرفتها، واستيعابهم لها وإدراكهم لحقيقتها، والتدرج فيها من الأيسر إلى ما يليه، ومن الأخف إلى الأشد، حتى ينخرطوا في دين الله وشرعه.

1. **الاستخلاص الأول:** إن التدرج تطبيق جزئي لبعض الأحكام الشرعية، أي بمثابة تمهيد لتطبيق النص الكلي.

2. **الاستخلاص الثاني:** إن التدرج بمثابة تهيئة للأجواء وتنقيتها لتكون قادرة على تقبل الأحكام الشرعية.

نوع التدرج	الوصف
التدرج الزمني	نزول الأحكام الشرعية في فترات زمنية متعاقبة.
التدرج النوعي	شمول التدرج لأنواع كثيرة من الأمور التي احتوت عليها الشريعة.
التدرج البياني	يظهر في القرآن مكيًا ومدنيًا، حيث كانت الأحكام تأتي كقواعد كلية وأمور مجملة تمهيدًا للتشريع التفصيلي، ويدخل في ذلك نسخ الأحكام الشرعية.

أمثلة على التدرج في العبادات: حيث كانت الصلاة في أول الإسلام صلاتين: الغداة والعشي، كل منهما ركعتان، وظل الأمر كذلك إلى الإسراء والمعراج حيث فرضت الصلاة وصارت خمسًا. وفي الزكاة، حيث كانت في أول الأمر اختيارية يخرجها المسلم حسب اختياره، قال تعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» ، ثم نزل قوله تعالى: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» .

التدرج في تحريم الخمر: حيث مر بأربع مراحل: بيان أن السكر يقابل الرزق الحسن، ثم بيان أن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم تحريم شرب الخمر وقت الصلاة فقط، ثم التحريم القاطع بقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» .

التدرج في تحريم الربا: حيث مر بأربع مراحل: إشعار المسلمين بأن الربا يمنع البركة، ثم بيان أنه ظلم للفقراء، ثم النهي الجزئي عن الربا المضاعف، ثم التحريم القاطع بشتى صوره.

هذه مرحلة التكوين والتأسيس الفعلي للفقه، بدأت بالبعثة قبل الهجرة بثلاثة عشر عامًا، وانتهت بوفاته ﷺ، فاستمرت ثلاثًا وعشرين سنة: عشرًا بمكة، وثلاث عشرة بالمدينة. وضع النبي ﷺ فيها اللبنات الأولى للقاعدة التشريعية، فجاء تشريع كل حقبة ملائمًا لظروفها. وأعد ﷺ جيلًا من الصحابة يحفظ التشريع من بعده، تاركًا لهم الاجتهاد في حضرته، بل بعثهم دعاة وقضاة يحكمون بشرع الله.

المبحث الأول: أحوال العرب قبل البعثة النبوية

المطلب الأول: الحالة الدينية للعرب

الحالة الدينية للعرب: كانت الوثنية هي الديانة السائدة، يعبدون الأصنام، لكل قبيلة صنم، ويقيمونها حول الكعبة حتى بلغت عند المبعث ثلاثمائة وستين صنمًا. ومع ذلك كانوا يؤمنون بالله وحده، ويعتقدون جازمًا أن الأصنام طريق للتقرب إليه، وقد حكى القرآن هذا الاعتقاد: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» . وكان دين إسماعيل هو المتبع قبل أن تسود الوثنية، وأول من غيّره واتخذ الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي. ومن أشهر الأصنام: اللات والعزى، وقد ذكرهما القرآن في قوله: «أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى» .

اليهودية:: ولم يحدد المؤرخون بدقة تاريخ وجودهم في العالم العربي.

المسيحية:: وهي الديانة السماوية الثانية في أرض العرب قبل البعثة.

عبدة الكواكب (الصابئة):: وطائفة باليمن تعبد الكواكب والنجوم.

عبادة الجن:: وكانت معروفة ومنتشرة في بعض نواحي بلاد العرب، وقد أشار إليها القرآن: «وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ» .

المجوسية:: ووجدت عند بعض القبائل العربية.

٢ المطلب الثاني: الحالة العلمية للعرب قبل البعثة: عرف العرب علومًا عقلية وتجريبية، منها: علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر، وقد ذكره القرآن في مواضع كثيرة، منها: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» . وعلم الأنواء وأوقات نزول المطر. وعلم التاريخ وأخبار الأمم الماضية. وعلم الطب، عرفوا بعض أنواع العلاج من تجارب غير مبنية على علوم الطبيعة. وعلم فنون البلاغة، وهو من أعظم علومهم، إلا أن القرآن جاءهم بما يعجزهم في أهم ما نبغوا فيه، قال: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا» .

وتشير المصادر إلى أن العرب كان لهم فقه غير منظم، أحكامه متناثرة من بقايا شريعة إسماعيل، فوجدت القسامة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها. وكانوا يصومون عاشوراء، وعرفوا الزواج بصوره، ومنها الصورة الحالية التي تزوج بها ﷺ خديجة، وكان عندهم الطلاق والظهار. ووجدت أحكام تخالف الإسلام فأهدرها.

٣ المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية للعرب قبل الإسلام: أكثر العرب كانوا بدوًا، والقلة يسكنون القرى والمدن. وأهل القرى عاشوا مستقرين، والبدو اعتادوا التنقل والترحال. وكان البدو يعزفون عن التجارة والزراعة والصناعة ويحتقرونها، إلا أنهم اشتهروا بالشعر والخطابة والأمثال وفنون اللغة. أما أهل الحضر فاستقروا وزاولوا التجارة والصناعة والزراعة، وكانوا أرقى وأكثر حضارة. وقد أشار القرآن إلى رحلة قريش للشام واليمن بقوله: «لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» .

أولا: نظام الزواج والميراث: وجد بعض أنواع الزواج، ولما جاء الإسلام أقر الموافق وأبطل المخالف. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع، هدم الإسلام بعضها وأقر البعض، ومما أقره نظام الزواج المعمول به الآن. أما باقي الأنواع فقد أبطلها الإسلام، فكان التعدد بلا حد، ويجمع بين الأختين، ويتزوجون بزوجات آبائهم بعد طلاقهم أو موتهم، والطلاق بلا حد لعدده. وعرف العرب الإيلاء، وأقره الإسلام وجعل وقته أربعة أشهر، قال: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» . كما عرفوا الظهار واعتبروه بمنزلة الطلاق، وأقره الإسلام وأشار إليه: « الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» . أما الميراث: عرفه العرب، ويتوارثون بأمرين: النسب والسبب. والمستحقون بالنسب هم الأبناء الكبار الذين يقاتلون على الخيل، والنساء والصغار محرومون. ولما جاء الإسلام أقر الميراث بالقرابة ووسّع نطاقه للعدل الاجتماعي، فورّث الرجال والنساء والصغار، وحدد الأنصبة وأغلق باب الاجتهاد فيها. وأبطل الميراث بالتبني، قال: « وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ» .

ثانيا: القصاص والديات: عرف العرب القصاص، لكنهم توسعوا في تطبيقه فلم يقصروه على الجاني بل امتد لكل أفراد قبيلته. وأقر الإسلام القصاص واعتبره الحياة، قال: « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» ، لكن قصره على الجاني. وعرفوا الديات واعتبرها الإسلام من جميل أفعالهم، فأقرها. وعرفوا اليمين في الدعوى، وأقرهم الإسلام بقوله: « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» .

ثالثا: نظم المعاملات: وجدت عقود ومعاملات، منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله. فالمعاملات التي أقرها الإسلام: عقد الشركة، وعقد المضاربة (القراض)، وعقد السلم، والقرض، والرهن. والمعاملات التي أبطلها الإسلام: بيع المنابذة والملامسة والحصاة، وبيع النجش، وبيع شخص المدين، واسترقاق المدين.

٤ المطلب الرابع: الحالة السياسية للعرب قبل البعثة النبوية: لم تكن للعرب دولة بالمعنى الدستوري، بل كانت الحياة القبلية سائدة، لكل قبيلة رئيسها، ولا تجمعهم حكومة واحدة. ولم يكن الشخص ملزمًا بقرار رئيسه، ولم يوحد القبيلة سوى ظروف الدفاع. وفي الوقت الذي كان للعرب نظمهم، كانت للحضارات الأخرى نظمها، وكلها تشترك في الطبقية وانعدام المساواة. فالحضارة الهندية قسمت الناس إلى أربع طبقات: البرهميون، والكشتريون، والفيسائيون، والمنبوذون. والحضارة اليونانية اعتقد اليونانيون أنهم شعب الله المختار. والحضارة الرومانية على النهج نفسه، تجرد غير الروماني من الحقوق.

ويتضح أن العرب لم تكن لهم حضارة مستقلة، فهم أميون لا علم لهم بالقراءة والكتابة، وإنما وصل إليهم من العالم المتحضر آثار من اليهودية والنصرانية وقليل من الحكمة.

والفلسفة.

٢ المبحث الثاني: مراحل التشريع في عصر الرسول ﷺ

قضى النبي ﷺ في الدعوة ثلاثًا وعشرين سنة، ثلاث عشرة في مكة وعشرًا في المدينة، فمر التشريع بمرحلتين: المكية والمدنية.

المرحلة	الوصف
مرحلة التشريع المكي	استمرت قرابة ثلاثة عشر عامًا، بدءًا من أول لقاء بين جبريل عليه السلام والنبي ﷺ في غار حراء. واهتم التشريع في هذه المرحلة بالأصل العام للدين — وهو العقيدة — فبدأ بتوجيه الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وتبذير الشرك والوثنية، واكتملت فيها عناصر الإيمان كما أوردها الله في نهاية سورة البقرة: « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» . كما أخذ التشريع صفة التفكر، فصرف أنظار الناس إلى التفكر والتدبر فيما حولهم لإثبات قدرة الخالق. وركز على ضرب الأمثال وحكاية قصص الأمم السابقة للعبرة، وكان بعيدًا عن تقرير الأحكام العملية سوى ما له صلة بالعقيدة كتحريم الميتة والدم.
مرحلة التشريع المدني	استمرت عشر سنوات، ثم انتقل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى. واتجه التشريع فيها إلى تنظيم حياة الناس، فبدأ نزول الأحكام العملية المنظمة لعلاقة الإنسان بربه وبغيره، والأحكام المنظمة لشؤون الدولة الداخلية والخارجية، وكانت الآيات تنزل منجمة حسب حاجة الناس وأحوالهم. ولنزول الأحكام العملية في هذه الفترة مغزاه، إذ كان طبيعيًا ألا تنزل إلا بعد رسوخ العقيدة وتهيئة العقول لتلقي التكاليف. ويرجع اتجاه التشريع المدني إلى الأحكام العملية لأمرين: إن الدولة الإسلامية كانت بدائية لا نظم لها ولا قوانين، فكان التشريع دفعًا لحاجة الدولة إلى قواعد تضبط علاقات الأفراد. وإن المسلمين أصبحوا مهيئين لتلقي هذه الأحكام.

٣ المبحث الثالث: العلاقة بين التشريع المكي والتشريع المدني

بما أنهما تشريع لأمة واحدة جاء به نبي واحد، فلا يمكن الفصل بينهما، فالمدني امتداد للمكي، وبُني على قواعده وقام على الأسس التي أرساها.

طريقة التشريع في عهد النبي ﷺ: كان تشريع الأحكام يتم بإحدى طريقتين: وقوع حوادث تقتضي إيجاد الحكم، أو تعرض أمور تستدعي سؤال النبي ﷺ عن حكمها، فينتظر الوحي لينزل بالحكم. أو ورود أحكام غير مسبوقة بسؤال ولا حادثة، لكن الشارع يرى أن الوقت قد آن لتشريعها لضرورتها للمجتمع الذي يريد تكوينه.

واتخذ النبي ﷺ كتبة يكتبون القرآن عند نزوله، منهم: زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم. وتوفي ﷺ والقرآن محفوظ في الصدور، مدون كله في الرقاع، إلا أنه لم يكن مجموعًا في مصحف واحد حتى جُمع في عهد أبي بكر. أما السنة: فلم يتخذ ﷺ كتابًا يكتبونها، ولم يأمر بكتابتها أولًا مخافة الاختلاط بالقرآن، ثم أباحها.

★ **خصائص التشريع في عصر الرسول ﷺ:** اتسم التشريع في هذا العهد بخصائص جعلته نظامًا محكمًا، من أهمها: وحدة المصدر، حيث كان الوحي بنوعيه (القرآن والسنة) هو المصدر الوحيد، وقد أشار إليه ﷺ في الحديث الذي رواه الحاكم: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه» . واكتمال التشريع في هذا العصر، والمراد اكتمال الأصول والقواعد لا الفروع، قال تعالى: « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» . ووحدة المرجع للاستفتاء، حيث كانوا يرجعون إلى رسول الله ﷺ. والمسائل التي كانت تُعرض مسائل واقعية عملية، ولم يكن هناك مجال للافتراض الفقهي.

٤ المبحث الرابع: مصادر التشريع في هذا العصر

بما أن هذا العصر عصر التكوين، ومع وجود النبي ﷺ، اقتصر التشريع على مصدرين: القرآن والسنة.

تعريف القرآن: القرآن لغةً مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا. وفي الاصطلاح: القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد ﷺ باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

★ **خصائص القرآن الكريم السبع:** وقد اختص القرآن بسبع خصائص:

الخاصية	الوصف
إلهية النص القرآني	وهي سمة تكسب هذا الكتاب القوة والثقة المطلقة فيما يرد فيه.
عربية النص القرآني	فهو عربي جميعه، ولا توجد فيه لفظة غير عربية.
النقل المتواتر	فالقرآن نقل إلينا بطريق التواتر الذي يفيد القطع والعلم بصحة الرواية.
عمومية النص القرآني	فلا يقتصر على بيئة دون أخرى، ولا زمان دون آخر.
القرآن من عند الله لفظًا ومعنى	ووظيفة الرسول ﷺ محصورة في التبليغ فقط.
القرآن دستور خاتم	جاء ناسخًا لكافة الدساتير في الشرائع السابقة.
القرآن كتاب معجز	تحدى الله به العرب، قال: « أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» .

✦ **صور إعجاز القرآن:** وقد تنوع إعجاز القرآن في صور متعددة: أولا: الإعجاز البياني والبلاغي، احتوى نظمًا بديعًا لم يكن للعرب به عهد، قال: « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ» . ومن دلائل إعجازه اشتماله على أخبار الغيبيات، ومنها إخباره بهزيمة الروم: « الم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ» . ثانيا: الإعجاز التشريعي، قال: « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» . ثالثا: تقرير النظريات العلمية المستقبلية، تصديقًا لقوله: « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي

أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» . رابعا: التأثير الروحي للقرآن. خامسا: انعدام التعارض بين معانيه، قال: « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» .

النوع	الوصف
الأحكام الاعتقادية	وتتصل بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي رأس الأمر وعموده، فبدونها لا يقبل عمل.
الأحكام الأخلاقية	وتتعلق بمكارم الأخلاق والحث على الفضائل والبعد عن الرذائل.
الأحكام العملية	وتتعلق بكل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، ويطلق عليها الأحكام الشرعية أو الفقهية. ويسمى هذا النوع فقهًا، والعارف به فقيهًا.

دلالة القرآن على الأحكام الشرعية: القرآن قطعي الثبوت، فتكون أحكامه قطعية، إلا أن دلالة نصوصه قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. فالدلالة القطعية هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا، ومن أمثلتها: « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» ، وقوله: « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» . والدلالة الظنية هي التي تحتمل معاني أخرى، ومن أمثلتها: « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» ، فلفظ القرء يحتمل الحيض والطهر.

تعريف السنة: السنة لغةً الطريقة، تقول: سن الله سنة، أي بيّن طريقًا قويمًا، ومنه: « سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» . وفي الاصطلاح: ما صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

القسم	الوصف
القولية	وهي الأقوال الصادرة منه ﷺ بعد نزول الوحي من غير القرآن، ومنها: « إنما الأعمال بالنيات» .
الفعلية	وهي أفعاله ﷺ غير الجبلية، كأفعال الوضوء والصلاة ومناسك الحج.

التقريرية	وهي سكوته عن الإنكار عند رؤيته شخصًا يفعل شيئًا، شريطة أن يكون قادرًا على الإنكار.

القسم	الوصف
المتواترة	وهي ما رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، وهي نوعان: التواتر اللفظي، والتواتر المعنوي.
المشهورة	وهي ما رواها عن النبي ﷺ واحد أو اثنان أو عدد يبلغ حد التواتر.
الآحاد	وهي ما رواها عن النبي ﷺ عدد لم يبلغ حد التواتر.

تدوين السنة: كان القرآن يُلقَّن إلى النبي ﷺ بواسطة جبريل، ويحفظه ثم يتلوه على أصحابه فيحفظونه ويكتبونه. أما السنة فلم تحظ بمثل ما حظي به القرآن من الكتابة والتدوين في عصر الرسول ﷺ، بل المعول عليه فيها الحفظ والرواية، فقد ثبت النهي عن كتابتها. ومع أن النبي ﷺ أذن في آخر حياته بكتابتها، إلا أنها كُتِبت كتابة عادية لا بقصد الجمع. ويمكن القول إن تدوين السنة مر بثلاث مراحل: في عهد عمر طُرحت فكرة التدوين، ثم المرحلة الفعلية عندما كتب عبد العزيز بن مروان أمير مصر إلى كثير بن مرة الحضرمي، ثم ما قام به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد.

حجية السنة: للسنة مكانة عظيمة في التشريع، فهي المصدر الثاني بعد القرآن، بل هي التطبيق العملي لما جاء فيه. وقد وضع القرآن الأسس والقواعد، وقامت السنة بتفصيل ما أجمله القرآن. بل إن التسليم بحجية السنة صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

الفصل الثالث دور البناء والكمال

توفي رسول الله ﷺ بعد إرساء القواعد الأساسية للتشريع الإسلامي من خلال مصادره الثلاثة التي وجدت آنذاك، وهي: القرآن، والسنة، والإجماع. بدأت مرحلة جديدة من أهم المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي، وهي مرحلة البناء الفعلي للتشريع. استقبل الصحابة هذه المرحلة بشيء من الحذر البالغ؛ نظرًا لعظم الأمر وخطورته.

١ المبحث الأول: عصر الخلفاء الراشدين

١ المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر الخلفاء الراشدين: اتسم الوضع السياسي للدولة الإسلامية في نهاية حياة النبي ﷺ بالاستقرار نوعًا ما. بعد وفاته دبت الخلافات والفتن بين المسلمين، وعرضت للمسلمين بعض المسائل التي كان لها أكبر الأثر في تكوين الآراء الفقهية.

١ المسألة الأولى: اختيار خليفة المسلمين: عقب وفاة النبي ﷺ ظهر الخلاف بين المسلمين واشتد، ووصل إلى درجة تكاد تؤثر على وحدتهم. رأى الأنصار أنهم أحق بالخلافة، فاجتمعوا وبايعوا سعد بن عبادة. حالت قوة المهاجرين وصلابة زعمائهم دون هذا الأمر. قال أبو بكر للأنصار: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»، ووافق الأنصار على ذلك بعد عناء شديد. وقع الاختيار على أبي بكر، والحجة التي استندوا إليها في هذا الاختيار قولهم: «رضيه رسول الله ﷺ لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟». فظهر استعمال الأدلة الشرعية لأول مرة في هذه المسألة. استعمل الصحابة القياس في هذا الاختيار، فقاسوا الخلافة على الإمامة في الصلاة.

٢ المسألة الثانية: حروب الردة ومواجهة المرتدين: بعد تولي أبي بكر الخلافة امتنع قوم عن أداء الزكاة، وقالوا: نؤدي الصلاة ولا نؤدي الزكاة. أبى أبو بكر إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ. لما عزم على قتالهم واجهه عمر بقوله: «يا أبا بكر، أتقاتل قومًا يقولون: لا إله إلا الله؟» قال أبو بكر: «إلا بحقها يا عمر». وظهر في عهد أبي بكر بعض من يدعون النبوة، فحاربهم أبو بكر وانتصر عليهم.

٣ المسألة الثالثة: التفرق الذي ابتلي به المسلمون: من أخطر المسائل التي واجهتها الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة ظهور الفرق. ويمكن تقسيم عصر عثمان إلى مرحلتين: الأولى استقامت فيها الأمور العامة للدولة، والثانية مرحلة الضعف التي بدت مظاهرها عندما عمل عثمان على تولية الكثير من بني أمية في المناصب الكبيرة. انتهى الأمر بمقتل عثمان، وهو الذي جر على المسلمين بلايا التفرق. انقسم المسلمون آنذاك إلى فريقين: المؤيدون لعلي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان ومن معه. شب الخلاف بين الفريقين وقامت الحروب بينهم، فوقعت موقعة الجمل، وتبعتها موقعة صفين. ثم كانت قصة التحكيم التي انتهت برفع المصاحف على أسنة الرماح.

٢ المطلب الثاني: الفرق الدينية والسياسية التي ظهرت في هذا العصر: وقد ظهرت في هذا العصر فرق متعددة كان لها أثر بالغ في تشكيل المشهد الفقهي والسياسي.

الفرع الأول: الخوارج: الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي بسبب التحكيم الذي اقترحه معاوية وأتباعه. كانوا أشد الفرق دفاعًا عن آرائهم. خروجهم في عهد علي: الظهور الفعلي للخوارج كان في موقعة صفين، واعتزلوا عليًا وكفروه، وتجمعوا في مكان اسمه حروراء. أرسل لهم علي عبد الله بن عباس للنقاش، ورجع الكثير منهم معه. قال علي لهم: «لن نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم، ولن نبدأكم بالقتال إلا إذا أحدثتم فسادًا».

المحور	التفصيل
مبادئ الخوارج	تكفير من ارتكب ذنبًا، والخلافة حق عام لكل من يصلح لها، والطاعة واجبة لله فقط، وإسقاط بعض الحدود، ورفض الإجماع والقياس، والأعمال جزء من الإيمان.
أهم فرق الخوارج	الأزارقة، والنجدات، والإباضية، والصفرية.

الفرع الثاني: الشيعة: الشيعة مشتقة من الفعل «تشيع»، وهم أتباع علي، ويرون أحقية علي وبنيه بالخلافة. مراحل التشيع: كان قائمًا على حب النبي وآل بيته دون المطالبة بالخلافة، ثم بدأ يظهر على المسرح السياسي بعد قضية التحكيم، ثم صار الشيعة يرون أن الإمامة ركن من الدين يجب أن يعيّنه النبي ﷺ. الآراء الفقهية للشيعة: حرمة زواج المسلم بالكتابية، ووجوب الشهادة على الطلاق، ورفض الإجماع والقياس، وحل نكاح المتعة.

الفرع الثالث: التأسيس المنهجي للفقه في عصر الخلفاء الراشدين: في عصر الرسول ﷺ كان الفقه موحدًا منبثقًا عن الوحي. لكن في عهد الخلفاء أصبح الاجتهاد مصدرًا مستقلًا يعتمد على أصول الشريعة وعقل الصحابة، مع الاجتهاد والإجماع كمصدرين جديدين. منهج الصحابة في بيان الأحكام الفقهية: اتبع الصحابة منهجًا معتدلًا ودقيقًا للوصول إلى الأحكام، يقوم على الرجوع إلى الكتاب والسنة ومشاورة العلماء والناس عند الحاجة. كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت حكمًا في القرآن فاقض به، إن لم يكن في القرآن فاقض بما قضى رسول الله ﷺ في السنة، إن لم يكن في الكتاب ولا السنة فاقض بما أجمع عليه الناس، إن لم يوجد شيء ولم يسبق لأحد فاجتهد برأيك.

٣ المطلب الثالث: الخلاف الفقهي في عصر الصحابة: ثار خلاف بين العلماء في مسألة الخلاف الفقهي: هل هو محمود أم مذموم؟ وكان على قولين. القول الأول: يرى البعض أن الخلاف في مسائل الفروع أمر محمود في الشريعة، ويكسب الفقه الإسلامي الجدة والحيوية. ويستدلون بما روي من طريق سلام بن سليم، قال: حدثنا الحارث بن عضين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا: أن النبي ﷺ قال: « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» . إلا أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه حديث موضوع. وقال ابن عبد البر: إسناد لا تقوم به حجة. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة. وقول النبي ﷺ: « اختلاف أمتي رحمة» ، إلا أن ذلك مردود بأن هذا النص لا أصل له. القول الثاني: يرى البعض الآخر من العلماء أن الاختلاف في مسائل الفروع مذموم. واستدلوا بما يلي: إن الواجب علينا اتباع ما جاء به القرآن وما صح عن رسول الله ﷺ. وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، وهذا من أفحش قول يكون.

أسباب قلة الخلاف بين الصحابة: ومع ذلك فإن دائرة الخلاف بين الصحابة في تلك المرحلة كانت قليلة وغير متشعبة. وأسباب قلة الخلاف بين الصحابة: تقرير مبدأ الشورى فيما بينهم، وتيسير حدوث الإجماع في هذه الحقبة لاجتماع كبار الصحابة وأهل الفتيا في المدينة، وتورع الصحابة عن الفتيا، وقلة رواية الحديث.

٤ المطلب الرابع: خصائص التشريع في عصر الخلفاء الراشدين: تميز التشريع في عصر الخلفاء الراشدين بعدة خصائص ومميزات منها: أولا: واقعية التشريع وارتباطه بالوقائع والأحداث التي تقع، ولم يكن هناك افتراض لوقوع الحوادث. ثانيا: التفاوت في استعمال الرأي بين الصحابة، فكان منهم المكثر، ومنهم المقل. ثالثا: جمع القرآن وتوحيد المصحف، وقد أسهم هذا العمل العظيم في تحقيق الوحدة وتجنب الخلاف حول القرآن. رابعا: عدم التدوين الفعلي للفقه، فالصحابة تركوا مجموعة من الفتاوى والأحكام المحفوظة في الصدور، وذلك احترامًا لحرية الرأي وعدم إلزام أحد برأيهم. خامسا: كثرة الاجتهادات المبنية على معرفة علة الحكم، فالفقهاء كانوا يراعون سبب الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. سادسا: استناد الصحابة في اجتهادهم إلى القواعد العامة للدين، مثل قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

٥ المطلب الخامس: أشهر الفقهاء في عصر الخلفاء الراشدين: وقد برز في هذا العصر عدد من كبار الفقهاء من الصحابة، نعرض لأشهرهم:

أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي. ولد سنة 573م بعد عام الفيل بثلاث سنين. كان صديقًا لرسول الله ﷺ قبل البعثة. لما أسلم آزر النبي ﷺ في نصر دين الله بنفسه وماله. لقب بالعتيق لعتقه من النار، وسمي بالصديق لأنه بادر في كل وقت إلى تصديق رسول الله ﷺ. كان أول الرجال إسلامًا، وكان شجاعًا قويًا، وأول خطيب في الإسلام. أمر الرسول ﷺ أن يصلي بالمسلمين أثناء مرضه. بويع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة. بعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة صعد المنبر فقال: «أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى، لا يدع أحد منكم الجهاد، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل، ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني».

موقفه في حروب الردة: قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»؟ فقال أبو بكر: الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. توفي أبو بكر لثمان بقين من جمادى الآخرة في السنة 13هـ. كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال.

فقه أبي بكر: لم يكن من المكثرين للرواية عن النبي ﷺ، روى 142 حديثًا. كان فقهيًا ملهمًا ومفتيًا بارعًا، أعمل عقله، واهتدى للوصول إلى الصواب في الكثير الغالب من الأمور. آراؤه القيمة في الفقه: ميراث الجد، حيث جعل أبا بكر الجد كالأب في سائر الأحوال. والتسوية في العطاء، حيث رأى أبو بكر أن يسوي بين الناس في العطاء. وقتال مانعي الزكاة، حيث اتخذ موقفًا فريدًا يظهر رجاحة عقله.

عمر بن الخطاب: هو الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي. ولد بعد عام الفيل بـ 13 سنة. أسلم في السنة 6 من البعثة النبوية. بعد إسلامه ظهر الإسلام في مكة، وسماه الرسول ﷺ الفاروق. أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهادهم. وضع الله الحق على لسانه، إذ كان القرآن ينزل موافقًا لرأيه. استمرت خلافته 10 سنين. كان إسلامه فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت إمامته رحمة. أول من جمع الناس لصلاة

القيام في شهر رمضان سنة 14هـ. أول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول سنة 16هـ. أول من وضع الخراج، ومصر الأمصار، واستقضى القضاة، ودون الدواوين، وفرض الأعطية. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عدة طعنات في ظهره، أدت إلى استشهاده ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23هـ.

فقه عمر: كان عمر بفطرته السوية وفكره القويم يوافق الوحي في بعض الأمور. أبرز المواقف الفقهية لعمر بعد وفاة النبي ﷺ: رأيه في زيادة حد شارب الخمر، حيث زاد عمر حد الخمر من 40 إلى 80 جلدة. العلة: لما رأى أن الناس تساهلوا في شربها وكثر ذلك بعد فتح كثير من البلدان. وتعزير النائحة بالضرب، رأى أن النائحة تعزر بالضرب، وهو رأي جديد لم يكن معروفًا. العلة: رأى في ضربها تصحيحًا للعقائد الفاسدة، وحفظًا لشعائر الدين.

عثمان بن عفان: هو عثمان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي. يجتمع نسبه مع الرسول ﷺ في عبد مناف. هو ثالث الخلفاء الراشدين. يقال له ذو النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم من بنات النبي ﷺ. أسلم وسنه جاوز الثلاثين بدعوة من أبي بكر. كان أنسب قريش لقريش، وكان حسن المجالسة، وكان شديد الحياء. أحد الستة الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض. أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان من كتاب الوحي للرسول ﷺ. امتاز بالكرم والجود والسخاء، وشارك في تجهيز جيش العسرة. استمرت خلافته نحو 12 عامًا. أهم الأعمال في خلافته: نسخ القرآن الكريم وتوزيعه على الأمصار، وتوسيع المسجد الحرام، وفتح الإسكندرية وسابور وإفريقية وقبرص وإصطخر، وإنشاء أول أسطول إسلامي. حاصره المتآمرون في داره، ومنعوه من الصلاة بالمسجد ومن الماء، وهجموا عليه وهو يقرأ القرآن فقتلوه شهيدًا سنة 35هـ.

فقه عثمان: الكفاءة في الزواج، يرى أنه إذا توافرت الكفاءة في الرجل وامتنع الولي عن تزويجها منه، جاز إتمام الزواج بدون موافقته. والعقد على الخامسة في عدة الرابعة المطلقة ثلاثًا، يرى أن العقد على الخامسة في عدة الرابعة المطلقة ثلاثًا جائز ولا شيء فيه. وعفو السلطان عن القصاص حال انعدام ولي المقتول، يرى عثمان أن السلطان ولي من لا ولي له، وبالتالي يجوز له العفو عن القصاص.

علي بن أبي طالب: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. ابن عم رسول الله ﷺ وصهره، حيث زوجه ابنته فاطمة. ولد قبل البعثة بـ 10 سنين، وتربى في حجر النبي ﷺ. كان أول الشباب إسلامًا. شهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ إلا غزوة تبوك. اتسم بالشجاعة

المتناهية. نام ليلة الهجرة في فراش النبي ﷺ ليرد الودائع والأمانات. كان أحد رجال الشورى الذين عينهم عمر في الخلافة. يتمتع بذاكرة قوية، وعقل راجح، وتفكير سليم، وقد روى عن رسول الله ﷺ 586 حديثًا. أسرع أهل المدينة إلى مبايعة علي بن أبي طالب سنة 35هـ. قتل أحد الخوارج ويدعى عبد الرحمن بن ملجم عليًا في المسجد بالكوفة سنة 40هـ. وبوفاته انتهى عصر الخلفاء الراشدين.

فقه علي: كان يحاول في الكثير من الأحيان أن يعمل النص ويجمع بين المتعارضين من النصوص ظاهرًا. وفي بعض الأحيان كان يقدم القياس على غير النص. مثال رأيه في أن المفوضة التي لم يسم لها مهر ومات زوجها لا صداق لها، حيث إنه قاس الموت على الطلاق لها في حالة عدم النص على المهر. خالف علي عمر في تحريم من تزوجت في عدة آخر تحريمًا مؤبدًا، بل قال: إنها تحل له بمجرد انتهاء عدتها لكنه يعزر.

المطلب السادس: مصادر التشريع في هذا العصر: بعد وفاة النبي ﷺ، ترك لنا المصدرين الأساسيين للتشريع: الكتاب والسنة. ظهر الإجماع كمصدر يعتمد عليه الفقهاء في استنباط الأحكام.

تعريف الإجماع: الإجماع في اللغة: العزم على الشيء، والاتفاق. الإجماع في الاصطلاح: عرفه الغزالي: اتفاق أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور الدينية. وعرفه بعض الأصوليين: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي ظني اجتهادي.

إمكانية الإجماع في عصر الصحابة: الإجماع كان ممكنًا وسهلًا في عصر الصحابة، خصوصًا زمن عمر بن الخطاب؛ لأن المجتهدين كانوا مجتمعين في المدينة. وفي زمن عثمان، رغم انتشار الصحابة، لم يمنع ذلك من حدوث الإجماع.

النوع	الوصف
الإجماع الصريح	وهو الاتفاق الواضح بين المجتهدين على حكم شرعي في مسألة معينة.
الإجماع السكوتي	وهو قول بعض المجتهدين وسكوت الباقين بعد علمهم بالقول من غير إنكار أو مخالفة. وشروط تحقق الإجماع السكوتي: مرور فترة كافية للتفكير بعد صدور الفتوى، وأن يكون الساكت قادرًا على التعبير عن رأيه بحرية، وسكوت الباقين يكون خاليًا من أي علامات موافقة أو مخالفة.

ANAS 01105405478

٢ المبحث الثاني: الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين

يحدد هذا المبحث مرحلة العصر الأموي الممتدة من 11هـ إلى 132هـ، وهي فترة حكم الدولة الأموية التي قاربت 91 عامًا.

المصطلح	التعريف
الصحابي	في عرف الفقهاء والأصوليين: هو كل من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ومات على دين الإسلام.
التابعي	هو كل مسلم لم ير النبي ﷺ، ورأى الصحابي ولقيه، سواء روى عنه أم لم يرو.

المطلب الأول: الحالة السياسية في هذا العصر: تولى معاوية إدارة المسلمين في عام 41هـ بعد أن تخلى الحسن بن علي عن الخلافة، فاجتمعت في يده سائر أقطار الدولة الإسلامية. صاحب هذا الاجتماع عدم استقرار سياسي، فظلت فرقة الخوارج شوكة في ظهر معاوية. بدأت الثورات تخرج على بني أمية، مما ألقى على عاتق الولاة أعباء كثيرة. ومع أن ذكاء معاوية خفف الحدة بينه وبين أعدائه، إلا أن البيعة ليزيد بن معاوية أثارت سخط الكثيرين.

ضم هذا العصر صغار الصحابة والتابعين، ويُعد التابعون هم العماد الأساسي له. كان العرب قوام هذا العصر وأساسه من الناحية العلمية، ثم انتقلت الريادة والصدارة إلى الموالي. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة، صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، واستثني من ذلك المدينة التي خصها الله بقرشي. فقيه أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. فقيه أهل اليمن: طاووس. فقيه أهل الشام: مكحول. فقيه أهل خراسان: عطاء الخراساني. فقيه أهل المدينة: سعيد بن المسيب غير منازع.

المآخذ التي أخذت على حكم بني أمية: وقد أخذ على حكم بني أمية جملة من المآخذ: تأسيس الملك على العصبية والاستبداد، والنزعة العنصرية ونظام الملك، وسياسة الملك التي اهتمت بتقوية نفوذها دون التزام سيرة الخلفاء الراشدين، ومعاملة الصحابة وشيوخ التابعين بقسوة وعنف، وإباحة أمور مشتبهات وغلبة جانب الرأي.

مكانة معاوية بن أبي سفيان: هو صحابي جليل، وله فضل الصحبة، وكان من كتاب الوحي، ولا يجوز لأحد أن ينال منه. اتفق العلماء على أن معاوية هو أفضل ملوك هذه الأمة، لأنه أول الملوك، وكان ملكًا ورحمة. سن معاوية سنة سيئة عندما أجبر الناس على بيعة يزيد.

⚠ **السنة في بني يزيد بن معاوية:** ولد في خلافة عثمان، ولم يدرك النبي ﷺ، ولم يكن من الصحابة باتفاق العلماء. لم يكن من المشهورين بالدين والصلاح، ولم يكن كافرًا ولا زنديقًا، وإنما تولى على كراهة من المسلمين. أهم الأحداث التي وقعت في إمارة يزيد: مقتل الحسين بن علي، واستباحة المدينة. لم يكن محمود السيرة من كل وجه، روي أنه اشتهر بالمعازف وشرب الخمر واتخاذ القيان.

٢ المطلب الثاني: التطورات المصاحبة للفقه في هذا العصر: تعرض الفقه في هذا العصر للعديد من التغيرات التي كان لها أثر كبير في منهجيته.

⤢ **الفرع الأول: اتساع دائرة الفقه وكثرة الخلاف:** تتسع دائرة الفقه وتضيق بمقدار قلة أو كثرة حدوث الوقائع. وقد ازدادت دائرة الفقه في عصر الدولة الأموية اتساعًا نظرًا لاتساع رقعة البلاد الإسلامية، واختلاط عادات المسلمين بغيرهم. أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر: تفرق فقهاء الصحابة والتابعين في الأقطار الإسلامية، وتعطيل الاجتهاد بالشورى، وتأثير العادات والتقاليد في البلاد المفتوحة، والتعلق بفتيا علماء كل بلد.

⚠ **الفرع الثاني: شيوع الوضع في الحديث:** السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وبقدر قوة صحتها تظهر قوة الفقه. كان النبي ﷺ حريصًا على تبليغ السنة، وأمر أصحابه بالدقة في التبليغ، قائلًا: « نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها ورواها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع» . بداية الوضع في الحديث: عصر الخلفاء الراشدين كان أصفى عصور السنة. التاريخ الفعلي لبدء الوضع العام 41هـ، وهو وقت الانقسام الفعلي للمسلمين إلى فرق وطوائف. السبب: كانت كل فرقة تضع من الأحاديث ما يؤيد موقفها.

القسم	الصور والأسباب
القسم الأول: وضاعون عرفوا بالكذب في متن الحديث	أسباب هذا النوع من الوضع: الدوافع الدينية، والتعصب، والتساهل، والطمع في رغبة دنيوية.
القسم الثاني: الكذب في الرواية لا في المتن	من صورها: وضع إسناد صحيح للحديث الضعيف، وقلب الأسانيد أو الزيادة فيها، وادعاء السماع واللقاء.

الفرع الثالث: ظهور المدارس الفقهية: شهد القرن 2 الهجري ظهور مدرستين أساسيتين في الفقه الإسلامي، هما: مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.

المحور	مدرسة الرأي	مدرسة الحديث
النشأة	نشأت في العراق، وكانت امتدادًا لفقه عبد الله بن مسعود الذي أقام هناك. كان ابن مسعود متأثرًا بمنهج عمر بن الخطاب في الأخذ بالرأي والبحث في علل الأحكام حين لا يوجد نص. من أشهر تلاميذ ابن مسعود: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وشريح القاضي. تزعم مدرسة الرأي بعدهم إبراهيم بن يزيد النخعي، فقيه العراق بلا منازع. على يديه تتلمذ حماد بن أبي سليمان، وخلفه في درسه. كانت لحماد بالكوفة حلقة عظيمة يؤمها طلاب العلم، وكان من بينهم أبو حنيفة النعمان الذي فاق أقرانه. انتهت رئاسة الفقه إلى أبي حنيفة، وتقلد زعامة مدرسة الرأي بعد شيخه.	نشأت بالحجاز. كانت امتدادًا لمدرسة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين أقاموا بمكة والمدينة. كان يمثلها عدد كبير من كبار الأئمة، منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وابن شهاب الزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس. تمتاز تلك المدرسة بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة. إن لم توجد النصوص التمست آثار الصحابة. لم تلجئهم مستجدات الحوادث التي كانت قليلة في الحجاز إلى التوسع في الاستنباط.

موقف الإمام الشافعي: جاء الشافعي والجدل مشتعل بين المدرستين، فأخذ موقفًا وسطًا وحسم الجدل الفقهي القائم بينهما بما تيسر له من الجمع بين المدرستين. وقد تلقى العلم وتتلمذ على كبار أعلامهما، مثل: مالك بن أنس من مدرسة الحديث، ومحمد بن الحسن الشيباني من مدرسة الرأي.

٣ المطلب الثالث: ملامح النظام الفقهي في العصر الأموي: ظهرت الحاجة الماسة إلى الاجتهاد في هذه المرحلة، بعد أن كانت قليلة في المرحلتين السابقتين لوجود النبي ﷺ وقرب عهد الصحابة. اتسم النظام الفقهي في هذه المرحلة بمجموعة من السمات التي اعتبرت فيما بعد منهجًا أصيلًا لدراسة الفقه.

1. **أولا: الاستقلال الفقهي:** استقل الفقه كعلم قائم بذاته، وصار له رجاله الذين أطلق عليهم الفقهاء. اقتصر دورهم على استنباط الحكم الشرعي من الدليل والنظر في فحوى النصوص. يعد هذا العصر هو اللبنة الأولى للثراء الفقهي، ونشأة المذاهب وتحديد طرق الاستنباط.

2. **ثانيا: عدم تدوين الفقه:** كان هذا العصر كسابقيه في عدم تدوين الفقه. ظلت الأحكام الفقهية متناثرة في الصدور وفي بعض الكتب، وكان أغلب الاعتماد على التلقي الشفهي بين الأستاذ وتلاميذه.

3. **ثالثا: ظهور الفقه الافتراضي:** ظهر نوع جديد من الفقه وهو الفقه الافتراضي، ومعناه أن يفترض الفقيه حادثة لم تقع بعد ويقوم بوضع الحكم الشرعي لها.
المعارضة: وجد من الفقهاء من يعيب هذا النوع من الفقه. روي عن الإمام مالك أنه غضب عندما سأله تلميذه: «أرأيت لو كان كذا؟»، وقال: «هل أنت من الأرأيتين؟ هل أنت قادم من العراق؟». الدفاع والترويج: دافع الإمام أبو حنيفة رائد مدرسة الرأي وزعيمها بشدة عن الفقه الافتراضي. كان يرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى، تشتمل على مصالح ترجع إلى العباد.

الفصل الرابع أدوار الازدهار والتقليد والنهضة في الفقه الإسلامي

تعد هذه المرحلة من المراحل ذات الازدواجية في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث ظهر فيها الازدهار والتقليد والجمود والنهضة. بدأت ببدء القرن الثاني الهجري، وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

I المبحث الأول: عصر الازدهار الفقهي

بدأ هذا الدور ببدء القرن الثاني الهجري، واستمر حتى منتصف القرن الرابع. عرف هذا العصر بأنه عصر الازدهار الفقهي، إذ بدأ فيه التكوين الفعلي للمذاهب الفقهية. شهد هذا العصر سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. لم تؤثر التقلبات السياسية بالسلب على ازدهار الفقه. لوحظت قوة العلماء، وعدم الاكتراث بإرادة الحكام إذا خالفت المنهج القويم.

I المطلب الأول: أسباب ازدهار الفقه في هذا العصر: يرجع ازدهار الفقه إلى أسباب عدة، أهمها ما يلي:

١ **أولا: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء:** اهتم العباسيون بالعلماء والفقهاء، فكانوا يؤثرونهم ويغدقون عليهم العطاء. كان أبو جعفر المنصور يؤثرهم، وكان الخليفة الرشيد يخص أبا يوسف بالصحبة والملازمة. طلب الرشيد من أبي يوسف أن يضع مؤلفًا يرسم السياسة المالية للدولة الإسلامية، فألف أبو يوسف كتاب الخراج. حرص الخلفاء على أن تصبغ نشأة أولادهم بصبغة دينية، فكان أكثرهم يعلم أولاده الفقه على أيدي الفقهاء. عندما طلب هارون الرشيد من الإمام مالك الحضور ليعلم أبنائه الأمين والمأمون، رد مالك بقوله: « العلم يؤتى ولا يأتي» . عين هارون الرشيد أبا يوسف قاضيًا للقضاة، وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في شيوع المذهب الحنفي.

٢ **ثانيا: حرية الرأي:** تميز حكم العباسيين بتلاشي القيود المفروضة على حرية الرأي، وكان هناك فصل واستقلال بين العلم وبين أمور السياسة. كان المرجع الذي يعتمد عليه الفقهاء هو الكتاب والسنة، دون نظر إلى أهواء السلطة. نتائج حرية الرأي: إطلاق العلماء العنان لعقولهم في البحث والاستنباط، فصار لكل فقيه منهج خاص. نمو الفقه وزيادة أحكامه وتنوعها. كثرة المناظرات العلمية بين الفقهاء. تأصيل القواعد الفقهية.

٣ **ثالثا: كثرة الجدل:** بلغ الجدل مداه في هذا العصر. أسباب ذلك: بعد الفترة بين هذا العصر وعصر النبوة، ودخول علم المنطق في الجدل، وكثرة المذاهب والمدارس العلمية، ونهوض الرأي والاعتماد عليه في القياس. أشكال الجدل: كان بالمشافهة في حلقات الدروس وفي المنازل والمساجد، وكان بالمكاتبة. موضوعات الجدل: حمل الكلام على الحقيقة والمجاز، وتحديد معاني الألفاظ اللغوية، وعلاقة كل من الكتاب والسنة بالآخر، وحجية قول الصحابي.

٤ **رابعا: كثرة الوقائع:** اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد العباسيين، ودخل في الإسلام أمم مختلفة. تفرق الصحابة في أقطار الدولة الإسلامية. أدى ذلك إلى كثرة الوقائع، مما جعل العلماء يجتهدون في أحكام الوقائع الجديدة فتعددت الآراء.

٢ **المطلب الثاني: نمو الحركة العلمية:** لا يمكن رد نمو الحركة العلمية إلى أمرين:

1. **أولا: وجود الموالي:** هم الذين اعتنقوا الإسلام بعد أسرهم أو بعد فتح بلاد الفرس والروم ومصر، وكانوا أصحاب حضارة ومدنية. تكونت لديهم ملكة الاستنباط والبحث في العلوم الشرعية، فصاروا يستنبطون الأحكام ويقيسون ويجتهدون. رفعت الدولة العباسية من شأن الموالي، وبدأ الخلفاء يشركونهم في مناصب الحكم والسياسة، فكان لذلك أكبر الأثر في نمو الحركة العلمية.

2. **ثانيا: ترجمة العلوم والمعارف:** تمت ترجمة الكثير من العلوم والمعارف التي قامت عليها نهضة الفرس والروم، كالطب والفلسفة والمنطق والكيمياء. استفاد الفقهاء من منطق أرسطو وفلسفة حكماء اليونان. ظهر ذلك واضحًا في طرق الاستدلال وقواعد البحث والنظر في علم الكلام وفي علم الأصول، بل وفي الفقه نفسه.

3. **ثالثا: ظهور المذاهب الفقهية:** أبو حنيفة: ظهر في بغداد، واعتمد مذهبه على الرأي والاستنباط نظرًا لظروف البيئة العراقية. الإمام الشافعي: ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، درس فقه مالك في المدينة، وفقه أبي حنيفة في العراق، فجاء مذهبه وسطًا بين المذهبين. الإمام أحمد: مسقط رأسه بغداد بدءًا وانتهاءً، شدد على ضرورة الاعتماد على النص دون رأي، مقتفيًا في ذلك أثر الإمام مالك.

٢ المبحث الثاني: أئمة المذاهب الفقهية

١ المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة النعمان:

يعتبر المذهب الحنفي أول المذاهب الفقهية المعتبرة ظهورًا على الإطلاق. انتشار المذهب: انتشر بفضل تلاميذه الذين كان لهم الفضل الكبير في نشر مذهب إمامهم وتدوين المصنفات. اعتمدت الكثير من الدول المذهب الحنفي وألزمت القضاة به. يقول ابن حزم: مذهب أبي حنيفة انتشر بالرياسة والسلطان، لأنه لما ولي قضاء القضاة أبو يوسف كان لا يولي قضاء البلاد إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه.

المحور	التفصيل
اسمه وكنيته	اسمه هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن المرزبان. ولد أبو حنيفة في سنة 80هـ. كنيته أبو حنيفة: مؤنث حنيف، وهو الناسك أو المسلم. أبو حنيفة كان من الموالي.
مولده ووفاته	مولده: الرواية التي اتفق الجميع على صحتها أنه ولد في العام 80هـ. وفاته: اتفق الجميع على أن أبا حنيفة فارق الحياة سنة 150هـ.

نشأته وطلبه للعلم	نشأ الإمام أبو حنيفة بالكوفة في أسرة غنية كريمة. حفظ القرآن الكريم في صغره. تحوله للعلم: كان بعيدًا عن دروس العلماء إلى أن التقى بالشعبي، الذي نصحه بالنظر في العلم ومجالسة العلماء. طلب أبو حنيفة الحديث وبرع فيه.
شيوخه	حماد بن أبي سليمان: فقيه العراق بلا منازع، تفقه بإبراهيم النخعي. عطاء بن أبي رباح: ولد سنة 27هـ وتوفي سنة 114هـ، انتهت إليه الفتوى في مكة، وأدرك ما يقرب من 200 صحابي.
تلاميذه	اشتهر من تلاميذه أربعة: أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد. أبو يوسف: قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، ولد سنة 113هـ. محمد بن الحسن الشيباني: ولد بواسط عام 132هـ، يعتبر صاحب الفضل في تدوين فقه أبي حنيفة. زفر بن الهذيل: ولد سنة 110هـ، كان أكثر أصحاب أبي حنيفة اتباعًا لمنهجه. الحسن بن زياد: أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ثم اختلف إلى أبي يوسف وزفر.
أصول الاستنباط	الكتاب والسنة أولًا. أقوال الصحابة. التابعون. القياس والاستحسان. العرف.

٢ المطلب الثاني: الإمام مالك بن أنس: الإمام مالك بن أنس جمع في شخصيته الازدواج العلمي، فكان بارعًا في علم الحديث وإمامًا في الفقه، وأتقن وصنف في كليهما.

المحور	التفصيل
اسمه وكنيته	هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح. كنيته: يتفق المؤرخون على أن الإمام مالك كان يكنى بأبي عبد الله.
مولده	ما عليه أكثر من أرخ لحياة الإمام مالك أنه ولد سنة 93هـ.
طلبه للعلم	اتسمت نشأة الإمام مالك بالسمة العلمية. الإمام مالك رحمه الله يروي قصته: كان لي أخ من ابن شهاب، ألقى أبي يومًا مسألة، فأجاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمائم عن طلب العلم! فقضيت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين. جمع مالك في ابتداء أمره بين الحديث ممثلًا في ابن هرمز، وبين الفقه والاجتهاد والرأي ممثلًا في ربيعة الرأي.
وفاته	توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 179هـ، وكان عمره آنذاك 86 سنة.

شيوخه	عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: مولى ربيعة بن الحارث، ومن التابعين. توفي بالإسكندرية سنة 117هـ. ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي: أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وكان ثقة في الحديث. توفي ربيعة سنة 136هـ.
طريقته في الاستنباط	لم يدون الإمام مالك الأصول التي بني عليها مذهبه كما فعل الشافعي، إلا أنه أشار إلى جملة من تلك الأصول فيما كان يكتبه. عباراته في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر عندنا، ببلدنا، أدركت أهل العلم، سمعت بعض أهل العلم.

٣ المطلب الثالث: الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي، كنيته أبو عبد الله. يجمع أهل النقل والمؤرخون على أن الشافعي قرشي مطلبي، أمه من الأزد. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غزة في فلسطين سنة 150هـ، وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة النعمان.

نشأته وطلبه للعلم: أتم الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو في سن مبكرة، حيث كان في السابعة من عمره، وقيل في سن التاسعة. بدأ بعد القرآن بحفظ أشعار العرب، ثم تلا ذلك بحفظ موطأ مالك. يقول الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. لما اشتد عوده بدأ يتردد على قبائل العرب حول مكة، وخاصة قبيلة هذيل، كان الهدف هو تلقي العربية الفصحى خالصة من اللحن ولغات العجم. الشافعي يقول: خرجت عن مكة، فلزمت هذيلًا بالبادية أتعلم كلامها، وأخذ اللغة، وكانت أفصح العرب. انتقل الشافعي إلى الفقه فتفقه في حلقات العلم في المسجد الحرام. كان الشافعي في بداية أمره فقيرًا، حيث كان يتيمًا. أرسل الشافعي إلى المدينة المنورة ليتفقه على الإمام مالك بن أنس، فظل ملازمًا له إلى أن مات سنة 179هـ. الشافعي هو أول من وضع لبنة علم الأصول، وذلك في كتابه الرسالة.

المحور	التفصيل
شيوخ الشافعي	سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الكوفي المكي: ولد سنة 107هـ وتوفي سنة 198هـ في مكة. مسلم بن خالد بن مسلم القرشي المخزومي: لقب بالزنجي لحمرته، توفي سنة 179هـ، كان شيخ الحرم ومفتي مكة. وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوفي: ولد بالكوفة

	سنة 139هـ وتوفي سنة 197هـ، عد إمامًا في الحديث، واعتبر محدث العراق في عصره.
تلاميذ الشافعي	أبو ثور الكلبي: ولد ببغداد سنة 170هـ، ومات بها سنة 240هـ. أبو علي الكرابيسي: توفي في بغداد سنة 248هـ. المزني، إسماعيل بن يحيى: من قبيلة مزينة من مصر، ولد في مصر سنة 175هـ وتوفي بها سنة 264هـ. الربيع المرادي، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار: ولد بمصر سنة 174هـ وتوفي بها سنة 270هـ، كان أكثر تلاميذه ملازمة له في مصر.

٤ المطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل: يعتبر الإمام أحمد بن حنبل رابع الأئمة الأربعة وناصر السنة. هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله. كان أبوه من أجناد مرو، مات شابًا في الثلاثين من عمره. أمه صفية بنت ميمونة الشيبانية. ولد الإمام أحمد في بغداد سنة 164هـ في ربيع الأول، وقيل في ربيع الآخر.

رحلات الإمام أحمد في طلب العلم: اتسمت حياته بكثرة الرحلات، فقد وصل عدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند إلى 282 ونيف. رحلاته الرئيسية: الكوفة، والبصرة، والحجاز، واليمن. وفاته: توفي الإمام أحمد بن حنبل في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 241هـ، كان عمره آنذاك 77 عامًا.

فقه الإمام أحمد بن حنبل: سار في فقهه على منهج سلفي، وتشابهت طريقته إلى حد كبير مع طريقة شيخه الأول الإمام الشافعي. الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في فقهه: النصوص: نصوص الكتاب والسنة كان يفتي بموجبها إذا وجدها. ما أفتى به الصحابة: إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يُعرف له مخالف فيها لم يعدها إلى غيرها. التخير من أقوال الصحابة. الحديث المرسل والضعيف: كان يأخذ بهما إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. القياس. الاستحسان. الاستصحاب.

٣ المبحث الثالث: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد

تعد هذه المرحلة من المراحل ذات الازدواجية في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث ظهر فيها التقليد ونقيضه. بدأت بنهاية الدور السابق، وانتهت بسقوط بغداد سنة 656هـ على يد هولاكو.

المطلب الأول: مرحلة التقليد: الوضع السياسي للدولة الإسلامية: كان هذا الدور أشد وأقسى من الدور السابق من حيث التفرق والانقسام. انقسمت الدولة إلى دويلات متعددة يميزها العداء الشديد. أمثلة الدويلات: دولة بني أمية في الأندلس، والدولة الفاطمية في شمال إفريقيا، والدولة الإخشيدية في مصر، ودولة بني بويه في بغداد، والدولة السامانية في الشرق. جاء السلجوقيون من المشرق، وأزالوا دولة بني بويه في بغداد سنة 447هـ، وأبقوا على آل العباس. في أواخر القرن الخامس بدأ الصليبيون في التحرك وغزو بلاد الشام. سقطت الدولة الفاطمية في مصر على يد محمود نور الدين، وقامت على أعقابها الدولة الأيوبية بزعامة صلاح الدين الأيوبي. جاء المغول بقيادة جنكيز خان في بدايات القرن السابع الهجري، سقطت بغداد سنة 656هـ على يد هولاكو حفيد جنكيز خان.

الانقسام وأثره على الوضع السياسي: العداء الذي وجد بين كل دويلة وأخرى، عملت كل دولة على هدم كيان الأخرى، مما أدى إلى انهيارها أمام الغزاة. أصبحت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية عاصمة لدولة التتار. تقييد حرية الانتقال خوفًا من البطش والظلم. انغماس العلماء في التيار السياسي وابتعدوا قليلًا عن الدراسة والفقه.

أسباب التقليد: انصرف العلماء إلى التقليد تاركين الاجتهاد. ابن خلدون يقول: لم يبق بعدها إلا أهل التقليد المحض غالبًا. مفهوم التقليد المحض: حجروا عليهم ألا يأخذوا بكتاب ولا سنة ولا قياس، بل حسبهم أقوال المتقدمين من أهل مذهبهم. صارت نصوص مذهبهم مقام نصوص الشارع. ابن خلدون يرى أنه عند هؤلاء لا يحل لأحد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منها، حتى يعرضه على قول مقلده، فإن وافقه حكم به وإلا رده.

السبب	التفصيل
السبب الأول	ضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات صغيرة قامت بينها الحروب، أصاب الهمم فتور فتوقفت عن البحث والنظر، فوقفت حركة الاجتهاد وظهر التقليد.
السبب الثاني	قيام أنصار المذاهب بالدعاية لها حتى بلغ اعتقاد الفقهاء في أئمتهم شأنًا كبيرًا، فلم يجز الواحد منهم لنفسه مخالفة إمامه.
السبب الثالث	اعتبروا أن من لم يأخذ بقول أئمتهم مبتدعًا.
السبب الرابع	أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية يقول: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

الحركة الفقهية في هذا الدور: لوحظ تقدم في الناحية الفقهية، ويظهر ذلك من خلال الأمور التالية: أولا: الدعوة إلى الاجتهاد المطلق: ظهرت الدعوة في القرن السادس الهجري. الأسس التي قامت عليها الدعوى: القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان. أمر أبو يوسف يعقوب المنصور بجمع الأحاديث من 10 كتب. عدم الرجوع إلى كتب الفروع المذهبية عند الفتوى. قام أبو يوسف يعقوب المنصور بإحراق كتب المذهب المالكي. أبرز الدعاة: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثانيا: مقاومة التقليد: يعد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد من الرواد الذين عارضوا التقليد. اعتبر التقليد المطلق تبعية عمياء، وطالب بالرجوع إلى النظر والاجتهاد. ألف كتابه الشهير «بداية المجتهد» دعوة إلى الاجتهاد. لماذا لم تنجح دعوة ابن رشد؟ كان التقليد ظاهرة راسخة في العقول، فكسب عداء الجميع. تمت محاكمته ونفي خارج البلاد بعد إحراق جميع كتبه. ثالثا: تعليل الأحكام: ظهر في هذا العصر ما يسمى بـ «تعليل الأحكام»، قام فقهاء كل مذهب بالتأصيل والتفعيل للعلل التي بنى إمام المذهب الأحكام عليها. رابعا: الترجيح بين الروايات في المذهب: قام علماء هذا الدور بالترجيح بين الروايات المختلفة.

٢ المطلب الثاني: مرحلة الجمود الفقهي: بدأت هذه المرحلة من سقوط بغداد في منتصف القرن السابع الهجري، واستمرت إلى أواخر القرن الثالث عشر، وهي أطول مرحلة في تاريخ الفقه. تميز الفقه بالجمود وعدم الحركة، وساد التقليد المطلق. انصرفت الهمم عن الاجتهاد والترجيح، ونهج معظمهم منهج الاختصار وجمع العبارات الكبيرة في عبارات تشبه الألغاز. سادت روح التعليق بالحواشي والتقريرات التي تضمنت مناقشات لفظية بعيدة عن جوهر العلم. أثر ذلك موت المواهب والملكات. دعاة التجديد: لم يخل هذا العصر ممن دعا إلى نبذ التقليد، منهم ابن تيمية وابن القيم. ظهر جمال الدين الأفغاني بدعوته لتحرير الفكر، وتلاه تلميذه محمد عبده في مصر الذي قام بحملة شديدة على التقليد ورجاله.

أسباب تأخر الفقه في هذه المرحلة: ويمكن حصر أسباب تأخر الفقه في هذه المرحلة في ثلاثة أسباب:

1. **السبب الأول::** انقطاع الصلة بين العلماء، مما أدى إلى ضعف العلوم الشرعية التي تعتمد على الرواية والتلقي والمناقشة.
2. **السبب الثاني::** انصراف العلماء عن الاجتهاد: إما لتهيبهم الفتوى والخوف من النقد كما حدث لابن تيمية، أو لميلهم إلى الكسل لكثرة الفروع المنقولة عن أئمتهم.
3. **السبب الثالث::** انقطاع الصلة بين الناس وبين كتب الأئمة بسبب التعقيد والألغاز التي تضمنتها مؤلفات هذه المرحلة.

٤ المبحث الرابع: دور النهضة الفقهية الحديثة

الفترة الزمنية: من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر.

١ المطلب الأول: النهضة الفقهية وأهدافها: وقد تميزت هذه المرحلة بجملة من المميزات والأهداف.

★ **مميزات هذه المرحلة:** وقد تميزت هذه المرحلة بجملة من المميزات: أخذ القضاء بالنظرة الشمولية للفقه، فصار يأخذ من المذاهب الأربعة، بعد أن كان مقصورًا على مذهب أبي حنيفة. صارت المذاهب تدرس للطلبة بطريقة متساوية. اتجه التأليف للاستفادة من فقه المذاهب الاجتهادية كلها. اتساع دائرة التقنين.

⚑ **أهداف النهضة الفقهية:** وقد قامت النهضة الفقهية الحديثة على أهداف محددة: أولا: القضاء على التقليد المحض. ثانيا: أقوال الأئمة في ذم التقليد: أبو حنيفة: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. الشافعي: إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط. الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلدن مالكًا ولا الأوزاعي ولا النخعي، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة. ثالثا: الخروج من تعقيدات شروح مؤلفات القدماء. رابعا: تأصيل النظريات العامة. خامسا: جهود التصنيف في القواعد الفقهية. سادسا: عدم التفرقة بين المذاهب الإسلامية.

👥 **جهود المصلحين:** وقد بذل المصلحون جهودًا كبيرة في النهضة الفقهية: الإمام الشوكاني: حارب التعصب والتقليد، يظهر منهجه في مقدمة كتابه «نيل الأوطار». جمال الدين الأفغاني: دعا إلى الإصلاح والتجديد، وكان يعمل العقل في الفكر. موقفه من الجمود: لما احتج خصومه بقول القاضي عياض، قال لهم: إن القاضي عياض قال ما قال على قدر ما وسعه عقله، فهل لا يحق لأحد غيره أن يقول ما هو أقرب للحق؟ محمد عبده: تلميذ الأفغاني، رأى أن التقليد تعطيل للعقل. محمد عبده يقول: ارتفع صوتي بالدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة، والرجوع في كتب معارفه إلى ينابيعها الأولى.

٢ المطلب الثاني: تاريخ التدوين الفقهي: وقد مر التدوين الفقهي بمراحل متعددة، بدأت بمحاولات قديمة ثم تطورت في العصر الحديث.

أولا: المحاولات القديمة لتدوين الفقه: وقد تعددت المحاولات القديمة لتدوين الفقه: محاولة ابن المقفع في القرن الثاني الهجري: كتب إلى أبي جعفر المنصور يدعوه إلى وضع

تنظيم فقهي عام يكون مصدره الكتاب والسنة. اقترح أن ترفع الأقضية والسير المختلفة إليه، ثم يمضي رأيه الموحد وينهى عن القضاء بخلافه. رفض الإمام مالك لمحاولات المنصور: في سنة 148هـ طلب المنصور من مالك أن يجعل المذهب المالكي هو المعتمد، رفض مالك قائلًا: إن لكل قوم سلفًا وأئمة. في عام 163هـ طلب المنصور من مالك أن يضع الفقه ويدون كتبًا لتحمل الناس على عمله، وتجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود. في عهد هارون الرشيد تكرر الطلب ليصبح الموطأ مرجعًا للقضاء، فرفض مالك معللًا: إن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع، وكل مصيب. الفرق بين الهدفين: الخليفة طلب جمع الناس على رأي واحد من مذهب واحد، بينما ابن المقفع كان يهدف إلى جمع الناس على رأي واحد يختار من مجموع الآراء في المذاهب المختلفة. محاولة السلطان محمد عالمكير في القرن الحادي عشر الهجري: شكل لجنة لوضع كتاب جامع لظاهر الروايات المتفق عليها في المذهب الحنفي. صدر كتاب «الفتاوى الهندية». لم يكن هذا الجمع ملزمًا ولم يكن على نمط التقنين.

ثانيا: المحاولات الحديثة للتدوين الفقهي: وقد تعددت المحاولات الحديثة للتدوين الفقهي في العالم الإسلامي: مجلة الأحكام العدلية: أولى المحاولات الحديثة لتقنين أحكام الفقه الإسلامي. قام بها علماء من الدولة العثمانية بسبب توغل القوانين الوضعية. استمر عمل اللجنة من سنة 1258م إلى 1293م. تم تقنين أحكام الفقه في ضوء المذهب الحنفي، مع عدم التقيد بالراجح. صدرت في عام 1869م. اتبعت أسلوب القوانين الوضعية. احتوت على 1851 مادة. بدأ العمل بها في 26 شعبان 1293هـ. رفض الخديوي إسماعيل العمل بها في مصر، فاتجه إلى القانون الفرنسي.

السنة	القانون
1915م	تشكيل لجنة لوضع قانون الأحوال الشخصية من فقهاء المذاهب الأربعة، لكن المشروع ووجه بمعارضة ولم يخرج للنور.
1920م	صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920م، واستمدت تغييراته من مذهب الإمام مالك.
1923م	صدر القانون رقم 56 لسنة 1923م لتحديد سن الزواج، اعتمد على رأي ابن شبرمة وعثمان البتي وأبي بكر بن الأصم.
1929م	صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م، التزم حدود المذاهب الأربعة، وخرج عنها في مسألتين فقط: الطلاق الثلاث بلفظ واحد، والطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل أو تركه.

1936م	ألفت لجنة لإخراج قوانين الأحوال الشخصية، فأخرجت ثلاثة قوانين: القانون رقم 77 لسنة 1943م (المواريث)، والقانون رقم 48 لسنة 1946م (الوقف)، والقانون رقم 71 لسنة 1946م (الوصية).

التقنين الشمولي في سوريا: هناك رأي يدعو لاعتبار المذاهب الفقهية الاجتهادية مذهبًا واحدًا كبيرًا، وعلى العلماء ترجيح أهداها دليلًا وأكثرها تيسيرًا. استجابت سوريا لهذا الرأي وأصدرت قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية في عام 1953م. اعتمد على الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وآرائه.

الموسوعات الفقهية: هي من أبرز علامات النهضة. الأسباب الموجبة لإنشائها: الصعوبات المصاحبة للكتب الفقهية، والحاجة الملحة على الصعيد العالمي. في عام 1949م، اعترفت اللجنة الدولية للقانون المقارن بعجزها عن الاستفادة من أحكام الفقه الإسلامي لصعوبتها. مشاريع الموسوعات: برزت فكرة الموسوعات في سنة 1951م بتوصية من المؤتمر الإسلامي في باريس. عام 1956م: بدأ العمل في موسوعة كلية الشريعة في دمشق. عام 1961م: بدأت وزارة الأوقاف المصرية مشروعًا صدر منه 15 جزءًا في حرف الهمزة. أهداف الموسوعات الفقهية: تسهيل العودة إلى الشريعة وإيجاد الحلول للقضايا المعاصرة، ووسيلة للإلمام بأحكام الدين، ومواكبة التطوير في الشكل والأسلوب، وإحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة.

مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية: قامت به وزارة الأوقاف الكويتية. رصدت مبلغ 20000 دينار كويتي للمرحلة الأولى. اعتمدت على أقوال فقهاء المذاهب الثمانية والترتيب الهجائي. صدرت بكاملها في 45 جزءًا.

مجمع الفقه الإسلامي: أنشئ تلبية لدعوات بضرورة إنشائه للحكم في المسائل الحديثة برأي جماعي. جاء بناء على اقتراح الدكتور مصطفى الزرقا في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي سنة 1394هـ. الوسيلة الوحيدة لمواجهة المشكلات هي اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي بديلًا عن الفردي. أهداف المجمع: تحقيق الوحدة الإسلامية، ودراسة ما يستجد من وقائع وإيجاد الحكم الشرعي لها عن طريق الاجتهاد الجماعي.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: أنشئ بموجب القانون رقم 103 لسنة 1961م. اللجنة المسؤولة عن الفقه هي لجنة البحوث الفقهية. تقوم بتقنين الشريعة على المذاهب

المختلفة، وبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي. يعقد مؤتمرًا عامًا يُدعى إليه علماء العالم الإسلامي في كل عام، انعقد أول مؤتمر في عام 1964م.

دور المؤتمرات الفقهية في نهضة الفقه: مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي: عقد في باريس سنة 1951م. قراراته: مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية وتشريعية. اختلاف المذاهب الفقهية ثروة تمكن الفقه من الاستجابة لمتطلبات الحياة. مؤتمر الفقه الإسلامي: عقد في الرياض سنة 1976م. حضره أكثر من 130 عالمًا من 25 دولة. تناول موضوعات هامة مثل: وجوب تطبيق الشريعة، رد الشبهات، النظام الاقتصادي والمصارف الإسلامية. المؤتمرات الحقوقية العالمية: مؤتمر القانون المقارن في لاهاي عام 1973م، مثل فيه الأزهر الشيخ محمود شلتوت. ما تقرر فيه: اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام للقانون المقارن، واعتبارها حية صالحة للتطور وقائمة بذاتها.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ تاريخ التشريع

هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478